

Beschlussempfehlung und Bericht des Verteidigungsausschusses (12. Ausschuss)

- a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 21/1853, 21/2581 –**

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes (Wehrdienst-Modernisierungsgesetz – WDMoDG)

- b) zu dem Antrag der Abgeordneten Desiree Becker, Gökay Akbulut,
Jan van Aken, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke
– Drucksache 21/1488 –**

Streichung der Wehrpflicht aus dem Grundgesetz

A. Problem

Zu Buchstabe a

Angesichts der massiven Verschärfung der Bedrohungslage in Europa infolge des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wird die Bundeswehr noch konsequenter auf die Landes- und Bündnisverteidigung ausgerichtet. Dieser Kernauftrag ist strukturbestimmend. Russland wird auf absehbare Zeit die größte Gefahr für die Sicherheit in Europa bleiben und schafft militärisch die personellen und materiellen Voraussetzungen dafür, um innerhalb weniger Jahre in der Lage zu sein, NATO-Territorium angreifen zu können. Daraus folgt, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre Fähigkeiten zur gesamtstaatlichen Verteidigung nachhaltig verbessern muss. Deutschland hat sich darüber hinaus verpflichtet, einen wesentlichen Beitrag zum transatlantischen Bündnis zu leisten.

Diesen veränderten Anforderungen werden die Streitkräfte nur gerecht, wenn sie über einsatzbereite, kaltstartfähige und durchhaltefähige Einheiten, Verbände und Großverbände verfügen. Dies bedingt auch eine erhebliche Verbesserung der personellen Aufwuchs- und Durchhaltefähigkeit im Spannungs- oder Verteidigungs-

fall. Der deutsche Beitrag zur Bündnisverteidigung und die Aufgaben der unmittelbaren Landesverteidigung im Rahmen der nationalen und NATO-Verteidigungsplanung erfordern einen deutlich höheren Friedensumfang an aktiven Soldatinnen und Soldaten. Im Falle der Landes- und Bündnisverteidigung ist insgesamt von einem notwendigen Verteidigungsumfang von 460 000 Soldatinnen und Soldaten einschließlich der Reserve auszugehen. Der für den Verteidigungsbeitrag erforderliche Personalumfang ist im Frieden zu erheblichen Teilen nicht aktiv, muss jedoch schnell aus einer stabilen und einsatzbereiten Reserve aufwachsen können. Eine qualitativ wie quantitativ starke Reserve ist unverzichtbar. Eine schnelle und umfassende Aufwuchs- und Durchhaltefähigkeit ist von grundlegender Bedeutung, um in Krise und Krieg langfristig bestehen und Deutschland und seine Verbündeten erfolgreich verteidigen zu können.

Mit der Aussetzung der verpflichtenden Einberufung zum Grundwehrdienst durch das Wehrrechtsänderungsgesetz 2011 vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 678) sind auch die Strukturen für eine Wehrerfassung, Musterung und Einberufung zum Grundwehrdienst (insbesondere die 52 Kreiswehrrersatzämter) weggefallen, obwohl die auf Artikel 12a des Grundgesetzes (GG) und dem Wehrpflichtgesetz (WPfLG) beruhende Wehrpflicht für deutsche Männer als potenzielle Verpflichtung weiterbesteht. Dies hat zur Folge, dass heute kein umfassendes Lagebild hinsichtlich der jeweils der Wehrpflicht unterfallenden Geburtsjahrgänge und deren Bereitschaft sowie ihrer Fähigkeiten für einen Wehrdienst vorliegt. Aktuell verfügt die Bundeswehr nicht über ausreichende Daten darüber, wer im Falle eines Wiederauflebens der Wehrpflicht herangezogen werden kann, wie geeignet die Männer sind und welche Qualifikationen sie haben.

Zu Buchstabe b

Laut den Antragstellern widerspricht die Wehrpflicht wie jede allgemeine Dienstpflicht den Grundsätzen von Demokratie und Freiheit. Sie beruhe auf staatlichem Zwang, greife tief in die Lebensplanung der Betroffenen ein und könne nur durch Gewalt oder deren Androhung durchgesetzt werden. Die Wehrpflicht bedeute nichts anderes als eine erzwungene Teilnahme junger Menschen am Krieg und somit an der möglichen Vernichtung von Menschenleben, gegebenenfalls unter Einsatz des eigenen Lebens.

Die aktuelle Debatte um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht berufe sich vor allem auf die sicherheitspolitische Bedrohung durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Argumentation greife aber zu kurz, da die NATO mit einer Truppenstärke von mehr als 3 Millionen Soldatinnen und Soldaten über die mit Abstand umfangreichsten Streitkräfte weltweit verfüge. So bestehe keine sicherheitspolitische Notwendigkeit zur Reaktivierung der Wehrpflicht.

B. Lösung

Zu Buchstabe a

Um die genannten Ziele zu erreichen, werden mit diesem Entwurf die gesetzlichen Grundlagen für einen neuen attraktiven Wehrdienst geschaffen; hierzu werden das WPfLG und das Soldatengesetz (SG) geändert.

Der Neue Wehrdienst basiert zunächst auf Freiwilligkeit, enthält mit der für Männer verpflichtenden Bereitschaftserklärung und der Wiedereinführung der Musterung von vornherein aber auch verpflichtende Elemente.

Der Neue Wehrdienst soll durch eine deutlich gesteigerte Attraktivität, Wertschätzung und einen sinnhaften, anspruchsvollen Dienst die Bereitschaft zum Wehrdienst dauerhaft und signifikant steigern.

Notwendig ist darüber hinaus eine modernisierte Wehrerfassung, um effektiver und zielgerichtet das Potenzial der Wehrpflichtigen sowie der jetzigen und künftigen Reservistinnen und Reservisten zu erfassen. So wird die im WPfLG verankerte Erfassung unabhängig vom Spannungs- oder Verteidigungsfall reaktiviert und gleichzeitig an das aktuelle Melderecht und die damit verbundenen IT-gestützten Verfahren angepasst. Ergänzt wird dies durch eine verpflichtende Befragung der wehrpflichtigen Männer über die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Wehrdienstleistung sowie zu Bildungsabschlüssen, sonstigen Qualifikationen und Interessen. Die Abgabe der Erklärung soll für Wehrpflichtige, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, auf Aufforderung der Wehersatzbehörde verpflichtend sein. Es ist davon auszugehen, dass die Befragung – in Verbindung mit umfassenden Informationen über berufliche Möglichkeiten und Perspektiven in den Streitkräften – zu einer intensiveren Befassung der jüngeren Generation mit dem militärischen Dienst führt und damit auch die Anzahl freiwilliger Bewerbungen steigen wird.

Mit der Wiedereinführung der Musterung soll ein konkreteres Lagebild ermöglicht werden, wie viele Wehrpflichtige tatsächlich für einen Wehrdienst zur Verfügung stehen.

Durch den Neuen Wehrdienst sollen vermehrt Personen im Rahmen eines einheitlichen Dienstrechts als Soldatinnen oder Soldaten auf Zeit (SaZ) nach dem SG gewonnen werden.

Die Attraktivität des Neuen Wehrdienstes wird durch zusätzliche Leistungen in den Bereichen der Fahrerlaubnis, der Berufsförderung und der Dienstzeitversorgung gesteigert.

Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke.

Annahme einer Entschließung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke.

Zu Buchstabe b

Ablehnung des Antrags mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke.

C. Alternativen

Zu den Buchstaben a und b

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Zu Buchstabe a

Für den Bund fallen infolge der geplanten Änderungen Mehrausgaben im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung an.

Soweit derzeit prognostizierbar sind dies insgesamt 495 Millionen Euro für das Jahr 2026. Im Finanzplanungszeitraum werden zunächst für den Einzelplan 14 Mehrausgaben in Höhe von rund 603 Millionen Euro für das Jahr 2027, rund 713

Millionen Euro für das Jahr 2028 und rund 849 Millionen Euro für das Jahr 2029 erwartet.

Mehrausgaben im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung werden im Einzelplan 14 gegenfinanziert.

Ausgaben, die durch eine verpflichtende Einberufung zum Grundwehrdienst entstehen, können nicht prognostiziert werden, da weder absehbar ist, ob und wenn ja wann eine Einberufung erfolgt, noch wie hoch die Anzahl der Einzuberufenden gegebenenfalls sein wird. Zu diesen Ausgaben, die entstehen können, zählen auch Mehrausgaben im Zuge des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung.

Über diese und gegebenenfalls weitere Mehrbedarfe an Sach- und Personalmitteln in den Geschäftsbereichen ist finanziell und stellenmäßig im laufenden und in künftigen Haushaltsverfahren zu entscheiden.

Zu Buchstabe b

Wurden nicht erörtert.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Zu Buchstabe a

Für wehrpflichtige Bürger entsteht insoweit ein Aufwand, als sie ab 2026 die Bereitschaftserklärung abzugeben und sich ab Juli 2027 einer Musterung zu unterziehen haben. Es ist mit rund 300 000 Wehrpflichtigen pro Jahr zu rechnen. Der Erfüllungsaufwand für eine gegebenenfalls erfolgende Einberufung wird aus den oben genannten Gründen hier nicht angegeben.

Zu Buchstabe b

Wurde nicht erörtert.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Zu Buchstabe a

Keiner.

Zu Buchstabe b

Wurde nicht erörtert.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Zu Buchstabe a

Keine.

Zu Buchstabe b

Wurden nicht erörtert.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Zu Buchstabe a

Für den Bund entsteht durch das geplante Regelungsvorhaben ein Erfüllungsaufwand wie nachfolgend dargestellt.

Durch die vorgesehene Erfassung, Datenübermittlung und die Bereitschaftserklärung entsteht dem Normadressaten Wehr- und Arbeitsverwaltung ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 365 000 Euro und ein laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von 3 254 000 Euro.

Zur Aufnahme verpflichtender Musterungen ab dem 1. Juli 2027 entsteht ein laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von 54 094 000 Euro.

Ein weiterer Erfüllungsaufwand entsteht durch administrativen Mehraufwand infolge der Umstellung von Freiwilligen Wehrdienstleistenden (FWDL) auf SaZ. Dem gegenüber steht ein administrativer Minderaufwand durch den Wegfall der Statusgruppe FWDL.

Der Erfüllungsaufwand für die Durchführung verpflichtender Einberufungen kann nicht prognostiziert werden, da der Eintritt vom Erlass einer Rechtsverordnung der Bundesregierung abhängt und Zeitpunkt und Inhalt dieser Rechtsverordnung im Einzelnen noch nicht vorhergesehen werden können.

Für das Bundesverwaltungsamt entsteht durch die Umsetzung dieses Gesetzes und den damit verbundenen Aufwüchsen der SaZ bis 2030 ein Mehraufwand in Höhe von 33 738 000 Euro für 247 Stellen und Planstellen (11,4 eD, 187,7 mD, 40,1 gD und 7,8 hD).

Für die Länder und Kommunen entsteht ein Erfüllungsaufwand dadurch, dass die Meldebehörden zu der neuen Erfassungsstruktur beitragen. Dieser Aufwand fällt aber gegenüber der bisher schon geltenden Rechtslage nicht ins Gewicht. Die Verpflichtung, Meldedaten zum Abruf bereitzuhalten, besteht bereits jetzt nach § 39 Absatz 3 des Bundesmeldegesetzes.

Weitergehende Übermittlungs- und Aktualisierungspflichten der Meldebehörden, wie bislang in § 15 WPflG vorgesehen, entfallen. Damit werden die Meldebehörden von ihren bisherigen Aufgaben als Erfassungsbehörden entlastet.

Zu Buchstabe b

Wurde nicht erörtert.

F. Weitere Kosten

Zu Buchstabe a

Weitere Kosten sind nicht zu erwarten.

Zu Buchstabe b

Wurden nicht erörtert.

Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

- a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/1853, 21/2581 in der aus der nachstehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen;
- b) folgende Entschlieung anzunehmen:

„I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Aufgrund der Bedrohung durch Russland hat sich das Sicherheitsumfeld in Europa drastisch verschlechtert. Deutschland und seine Alliierten in der NATO sowie seine europischen Partner mssen mehr Verantwortung fr die Sicherheit Europas bernehmen. Durch den Auf- und Ausbau unserer militrischen Fhigkeiten strken wir Abschreckung und Verteidigung und tragen zur transatlantischen Lastenteilung bei.

Um den sicherheitspolitischen Herausforderungen begegnen zu knnen, ist ein personeller Aufwuchs der Bundeswehr zwingend erforderlich. Mit dem Wehrdienst-Modernisierungsgesetz schaffen wir einen neuen, attraktiven Wehrdienst. Wehrdienstleistende bernehmen eine besondere staatsbrgerliche Verantwortung fr die Gesellschaft und fr die Sicherheit und Freiheit in unserem Land und in Europa. Der neue Wehrdienst wird deutlich attraktiver und mit einer modernen Ausbildung und adquater Bezahlung ausgestaltet werden.

Aber: Die sicherheitspolitische Lage setzt auch unsere Demokratie zunehmend unter Druck. Dem knnen wir nicht allein militrisch begegnen. Die Freiwilligendienste leisten einen unverzichtbaren Beitrag fr unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Strkung unserer Demokratie, angesichts der auf uns zukommenden Herausforderungen. Es ist mehr gesellschaftspolitisches Engagement gefragt. Dazu mssen wir mehr Menschen motivieren, einen Dienst fr unsere Gesellschaft zu leisten. Daher brauchen wir den neuen Wehrdienst und zustzlich die Strkung der Freiwilligendienste. Deshalb sind der neue Wehrdienst zum Zwecke der militrischen Abschreckung und die Freiwilligendienste mit dem Ziel, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu strken, fr uns zwei komplementre Elemente einer zuknftigen Gesamtarchitektur gesellschaftlicher Resilienz.

Damit die Freiwilligendienste eine weitere Option sein knnen, mssen auch sie deutlich attraktiver ausgestaltet werden. Wir sind berzeugt, dass unsere Gesellschaft vor allem auch dort stark ist, wo Menschen sich engagieren.

Unser Ziel: ber 100.000 Menschen in Deutschland sollen sich jedes Jahr einbringen knnen – in Kitas und Schulen, in Pflegeeinrichtungen, im Umwelt- und Klima- sowie Zivil- und Katastrophenschutz. Nicht nur die Anzahl der Wehrdienstleistenden, sondern auch die der Freiwilligendienstleistenden soll steigen. Wer sich engagiert, verdient Anerkennung, Wertschtzung und eine faire Entschdigung. Am Prinzip der Arbeitsmarktneutralitt werden wir festhalten.

Freiwilligendienstleistende drfen nicht dazu eingesetzt werden, regulre Arbeitspltze zu ersetzen.

Perspektivisch wollen wir alle Modelle, die eine durchlssige, anschlussfhige oder modulare Verbindung zwischen neuem Wehrdienst und zivilen Diensten ermglichen, wie zum Beispiel in Form eines umfassenden Gesellschaftsdienstkatalogs, in den Blick nehmen. Dabei soll ein Katalog zivile,

militärische, zivil-militärische sowie ehrenamtliche Tätigkeiten systematisch abbilden und ihren Beitrag zur gesellschaftlichen Resilienz sichtbar machen. Eine Übersicht über Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen der beteiligten Akteure würde helfen, Ehrenamt, Freiwilligendienst und Wehrdienst besser zu verzahnen.

II. Der Deutsche Bundestag begrüßt,

1. dass die Freiwilligendienste im Bundeshaushalt deutlich gestärkt wurden: 50 Millionen Euro zusätzlich für das Jahr 2026 und 80 Millionen Euro zusätzlich in den Folgejahren für Menschen, die sich für das Allgemeinwohl engagieren – im sozialen, ökologischen, politischen und kulturellen Bereich, in Sporteinrichtungen oder im Zivil- und Katastrophenschutz;
2. dass im Rahmen des Anschreibens, welches durch das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz alle jungen Menschen mit Erreichen des 18. Lebensjahres erhalten, ausdrücklich auch die unterschiedlichen Freiwilligendienste als attraktive Optionen benannt werden.

III. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

1. ein ganzheitliches Konzept zur Stärkung der Freiwilligendienste unter Einbindung der beteiligten Ressorts, Akteure, Träger und Freiwilligendienstleistenden vorzulegen;
2. durch die gesteigerten Mittel mehr Plätze zu schaffen, um die Zahl von über 100.000 Freiwilligendienstleistenden jährlich zu erreichen;
3. die Rahmenbedingungen für Freiwilligendienstleistende attraktiver auszugestalten. Dazu gehören Vorschläge für eine angemessene, chancengerechte Anpassung der Entschädigung und zusätzliche Leistungen, bspw. für den ÖPNV, gefördert mit Bundesmitteln;
4. zu prüfen, wie die Rahmenbedingungen der pädagogischen Begleitung, auf Basis der bestehenden Strukturen von Bund und Trägern (einschließlich der Bildungszentren des Bundes), aufgewertet werden können und ebendiese pädagogische Begleitung zu einem ganzheitlichen Coachingangebot ausgeweitet werden kann, das mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet ist;
5. einen Freiwilligendienst Bevölkerungsschutz zu implementieren, in den wir Modellprojekte des freiwilligen Handwerksjahres gemeinsam mit den Handwerkskammern integrieren;
6. die Ausweitung der Kapazitäten für den Dienst an der Gesellschaft im Hinblick auf Personalbedarf, volkswirtschaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Auswirkungen sowie Finanzierungsmodelle unter Einbindung der Länder zu prüfen und innerhalb von zwölf Monaten vorzulegen.“;

- c) den Antrag auf Drucksache 21/1488 abzulehnen.

Berlin, den 3. Dezember 2025

Der Verteidigungsausschuss

Thomas Röwekamp
Vorsitzender

Diana Herbstreuth
Berichterstatlerin

Rüdiger Lucassen
Berichterstatler

Falko Droßmann
Berichterstatler

Niklas Wagener
Berichterstatler

Desiree Becker
Berichterstatlerin

Zusammenstellung

des Entwurfs eines Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes
– Drucksachen 21/1853, 21/2581 –
mit den Beschlüssen des Verteidigungsausschusses (12. Ausschuss)

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes	Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes
(Wehrdienst-Modernisierungsgesetz – WModG)	(Wehrdienst-Modernisierungsgesetz – WModG)
Vom ...	Vom ...
Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:	Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:
Artikel 1	Artikel 1
Änderung des Wehrpflichtgesetzes	Änderung des Wehrpflichtgesetzes
Das Wehrpflichtgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. August 2011 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	Das Wehrpflichtgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. August 2011 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a) Die Angabe zu § 2 wird durch die folgende Angabe ersetzt:	a) Die Angabe zu § 2 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
„§ 2 Anwendung dieses Gesetzes	„§ 2 u n v e r ä n d e r t
§ 2a Anordnung der <i>Einberufung zum Grundwehrdienst; Verordnungsermächtigung</i> “.	§ 2a Anordnung der Bedarfswehrpflicht durch Gesetz “.
b) Die Angabe zu den §§ 6a bis 6d wird durch die folgende Angabe ersetzt:	b) u n v e r ä n d e r t
„§ 6a Freiwillige Verlängerung des Grundwehrdienstes“.	
c) Nach der Angabe zu § 15 wird die folgende Angabe eingefügt:	c) u n v e r ä n d e r t
„§ 15a Bereitschaftserklärung	
§ 15b Datenverarbeitung	
§ 15c Datenaktualisierung	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
§ 15d Datenübermittlung für die Durchführung des Arbeitssicherstellungsgesetzes“.	
d) Die Angabe zu § 53 wird gestrichen.	d) u n v e r ä n d e r t
2. § 2 wird durch die folgenden §§ 2 und 2a ersetzt:	2. § 2 wird durch die folgenden §§ 2 und 2a ersetzt:
„§ 2	„§ 2
Anwendung dieses Gesetzes	Anwendung dieses Gesetzes
(1) Die nachfolgenden Vorschriften gelten nach Maßgabe der folgenden Absätze.	(1) u n v e r ä n d e r t
(2) Die §§ 3 bis 52 gelten	(2) Die §§ 3 bis 52 gelten im Spannungs- oder Verteidigungsfall.
1. <i>im Spannungs- oder Verteidigungsfall,</i>	1. entfällt
2. <i>im Falle der Geltung einer Rechtsverordnung nach § 2a.</i>	2. entfällt
(3) Außerhalb des Spannungs- oder Verteidigungsfalls <i>und solange keine Rechtsverordnung nach § 2a gilt</i> , gelten die §§ 3, 8a bis 20b, 25, 32 bis 35, 44 und 45 <i>mit der Maßgabe, dass die Vorschriften über die Musterung erst ab dem 1. Juli 2027 anzuwenden sind.</i>	(3) Außerhalb des Spannungs- oder Verteidigungsfalls gelten die §§ 3, 8a bis 20b, 25, 32 bis 35, 44 und 45.
(4) Die §§ 15a und 16 sind nur auf Betroffene anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2007 geboren sind. Satz 1 gilt nicht im Spannungs- oder Verteidigungsfall.	(4) u n v e r ä n d e r t
§ 2a	§ 2a
Anordnung der <i>Einberufung zum Grundwehrdienst; Verordnungsermächtigung</i>	Anordnung der Bedarfswehrpflicht durch Gesetz
<i>Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundestages bedarf, anzuordnen, dass ungediente Wehrpflichtige zum Grundwehrdienst nach § 5 einberufen werden, wenn die verteidigungspolitische Lage einen schnellen Aufwuchs der Streitkräfte zwingend erfordert, der auf freiwilliger Grundlage nicht erreichbar ist. Die Dauer des Grundwehrdienstes beträgt mindestens sechs und längstens zwölf Kalendermonate und ist in der Rechtsverordnung in Kalendermonaten festzulegen. Die Rechtsverordnung bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates.“</i>	Der Bundestag entscheidet durch Gesetz über die Einsetzung einer Bedarfswehrpflicht, insbesondere, wenn die verteidigungspolitische Lage oder die Personallage der Streitkräfte dies erforderlich macht. Dabei soll sich die Einberufung unter Beachtung der wehrpflichtrechtlichen Voraussetzungen und dem Nichtvorliegen von Wehrdienstausnahmen gemäß den §§ 9 bis 13b am Bedarf der Streitkräfte orientieren. Übersteigt die Zahl der für den Grundwehrdienst zur Verfügung stehenden geeigneten Wehrpflichtigen den Bedarf, kann für die Auswahl der einzuberufenden Wehrpflichtigen ein Zufallsverfahren vorgesehen werden,

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
	wenn alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind. Die Ausgestaltung dieses Verfahrens bleibt einer weiteren gesetzlichen Regelung vorbehalten.“
3. § 4 wird wie folgt geändert:	3. u n v e r ä n d e r t
a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:	
„(1) Der nach Maßgabe dieses Gesetzes zu leistende Wehrdienst umfasst	
1. den Grundwehrdienst (§ 5),	
2. die Wehrübungen (§ 6),	
3. die freiwillige Verlängerung des Grundwehrdienstes (§ 6a) und	
4. den unbefristeten Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall.“	
b) Absatz 3 Satz 3 wird gestrichen.	
4. § 5 wird wie folgt geändert:	4. § 5 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:	a) e n t f ä l l t
„(2) Der Grundwehrdienst wird zusammenhängend geleistet. Einem Antrag auf vorzeitige Heranziehung kann nach Vollendung des 17. Lebensjahres und soll nach Vollendung des 18. Lebensjahres entsprochen werden. Der Antrag Minderjähriger bedarf der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.“	
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:	b) e n t f ä l l t
aa) Satz 1 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:	a) u n v e r ä n d e r t
„4. Verbüßung von Freiheitsstrafe, Strafarrest, Jugendstrafe, Jugendarrest, Disziplinararrest, strengem Disziplinararrest oder“.	
bb) In Satz 2 wird nach der Angabe „Verbüßung von Disziplinararrest“ die Angabe „oder strengem Disziplinararrest“ eingefügt.	b) u n v e r ä n d e r t
5. In § 6 Absatz 2 wird die Angabe „Die Gesamtdauer der Wehrübungen“ durch die Angabe „Die Gesamtdauer der verpflichtenden Wehrübungen“ ersetzt.	5. u n v e r ä n d e r t

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
6. Die §§ 6a bis 6d werden durch den folgenden § 6a ersetzt:	6. u n v e r ä n d e r t
„§ 6a	
Freiwillige Verlängerung des Grundwehrdienstes	
(1) Wehrpflichtige können ihren Grundwehrdienst freiwillig um mindestens einen, längstens fünf Monate verlängern.	
(2) Die Gesamtdauer des Grundwehrdienstes ist im Einberufungsbescheid einheitlich festzusetzen. Wenn der Grundwehrdienst nach Zustimmung des Einberufungsbescheides verlängert wird, ändern die Wehrrersatzbehörden diesen Bescheid entsprechend.	
(3) In der verlängerten Dienstzeit ist § 29 Absatz 4 Nummer 1 mit den Maßgaben anzuwenden, dass der Soldat zu entlassen ist, und es der Anhörung der Wehrrersatzbehörde sowie der Prüfung, ob die geltend gemachten Gründe die Zurückstellung vom Wehrdienst nach der Entlassung rechtfertigen, nicht bedarf. Die Gesamtdauer des festgesetzten Wehrdienstes kann bis auf die Dauer des Grundwehrdienstes verkürzt werden, wenn dies im dienstlichen Interesse liegt und der Soldat der Verkürzung zustimmt. Die Gesamtdauer des festgesetzten Wehrdienstes soll auch ohne Zustimmung des Soldaten verkürzt werden, wenn er durch sein bisheriges Verhalten oder durch Leistungsdefizite, die auch gesundheitlichen Ursprungs sein können, gezeigt hat, dass er die Eignungs- und Leistungsanforderungen, die an einen Soldaten zu stellen sind, der verlängerten Grundwehrdienst leistet, nicht oder nicht mehr erfüllt. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.“	
7. Nach § 7 wird der folgende § 7a eingefügt:	7. e n t f ä l l t
„§ 7a	
<i>Berücksichtigung von Freiwilligendiensten nach Inkrafttreten einer Rechtsverordnung nach § 2a</i>	
<i>Wehrpflichtige, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Rechtsverordnung nach § 2a einen der in § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d des Einkommensteuergesetzes genannten Freiwilligendienste leisten oder geleistet haben, werden nur dann zum Wehrdienst herangezogen, wenn unter Anrechnung des insgesamt geleisteten</i>	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
<i>Freiwilligendienstzeitraums ein Grundwehrdienst von mindestens sechs Monaten verbleibt. Gleiches gilt für Wehrpflichtige, die sich vor Inkrafttreten der Rechtsverordnung zu einem Dienst nach Satz 1 verpflichtet haben und diesen innerhalb von sechs Monaten ab dem Inkrafttreten der Rechtsverordnung beginnen. Während des Freiwilligendienstes werden sie nicht zum Wehrdienst herangezogen.“</i>	
8. § 11 Absatz 2 wird wie folgt geändert:	7. u n v e r ä n d e r t
a) Satz 1 Nummer 2 Buchstabe f wird durch den folgenden Buchstaben f ersetzt:	
„f) einen freiwilligen Dienst nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz von jeweils mindestens sechs Monaten,“.	
b) Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:	
„Der Antrag ist frühestens nach der Aufforderung nach § 15a Absatz 1 und spätestens bis zum Abschluss der Musterung zu stellen, es sei denn, der Befreiungsgrund tritt erst später ein oder wird später bekannt. Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zu stellen.“	
9. In § 13a Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat“ durch die Angabe „Bundesministerium des Innern“ ersetzt.	8. u n v e r ä n d e r t
10. § 14 wird wie folgt geändert:	9. u n v e r ä n d e r t
a) In Absatz 1 werden die Angabe „(1)“ und in der Angabe vor Nummer 1 die Angabe „mit Ausnahme der Erfassung“ gestrichen.	
b) Absatz 2 wird gestrichen.	
11. § 15 wird durch die folgenden §§ 15 bis 15d ersetzt:	10. § 15 wird durch die folgenden §§ 15 bis 15d ersetzt:
„§ 15	„§ 15
Erfassung	Erfassung
(1) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf zum Zweck der Wehrerfassung im automatisierten Abrufverfah-	(1) u n v e r ä n d e r t

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
ren nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes die folgenden Daten Wehrpflichtiger abrufen und weiterverarbeiten:	
1. Familienname,	
2. frühere Namen,	
3. Vornamen,	
4. Tag und Ort der Geburt,	
5. Geschlecht,	
6. gegenwärtige Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung,	
7. letzte frühere Anschrift im Inland bei Zuzug aus dem Ausland,	
8. Familienstand,	
9. Staatsangehörigkeiten sowie	
10. Sterbetag.	
(2) Im Spannungs- oder Verteidigungsfall oder im Falle der Geltung einer Rechtsverordnung nach § 2a darf das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zum Zweck der Wehrerfassung die in Absatz 1 genannten Daten männlicher Personen bereits ein Jahr vor Vollendung ihres 18. Lebensjahres im automatisierten Abrufverfahren nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes abrufen und weiterverarbeiten.	(2) Im Spannungs- oder Verteidigungsfall darf das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zum Zweck der Wehrerfassung die in Absatz 1 genannten Daten männlicher Personen bereits ein Jahr vor Vollendung ihres 18. Lebensjahres im automatisierten Abrufverfahren nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes abrufen und weiterverarbeiten.
(3) Im Falle der Unmöglichkeit des Datenabrufs ist § 34 Absatz 2 Satz 5 des Bundesmeldegesetzes entsprechend anzuwenden.	(3) u n v e r ä n d e r t
§ 15a	§ 15a
Bereitschaftserklärung	Bereitschaftserklärung
(1) Jede nach § 15 erfasste Person hat auf Aufforderung durch das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr eine Erklärung zur Bereitschaft und Fähigkeit zu einer Wehrdienstleistung abzugeben, die folgende Angaben umfasst:	(1) Jede nach § 15 erfasste Person hat auf Aufforderung durch das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr eine Erklärung zur Bereitschaft und Fähigkeit zu einer Wehrdienstleistung abzugeben, die folgende Angaben umfasst:
1. Angaben zur Person, zum Geschlecht, zum Familienstand und zu weiteren Staatsangehörigkeiten, soweit diesbezüglich durch das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr vorausgefüllte Angaben nicht zutreffen oder nicht vollständig sind,	1. u n v e r ä n d e r t

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
2. Interesse an einem Wehrdienst in der Bundeswehr,	2. <code>u n v e r ä n d e r t</code>
3. Körpergröße und Gewicht,	3. <code>u n v e r ä n d e r t</code>
4. Schwerbehinderung oder eine entsprechende Gleichstellung,	4. <code>u n v e r ä n d e r t</code>
5. Bildungsabschlüsse sowie sonstige Befähigungen und Qualifikationen,	5. <code>u n v e r ä n d e r t</code>
6. Selbsteinschätzung der körperlichen Leistungsfähigkeit,	6. <code>u n v e r ä n d e r t</code>
7. Wehrdienst in fremden Streitkräften.	7. <code>u n v e r ä n d e r t</code>
Zusammen mit der Aufforderung nach Satz 1 kann das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr Informationen über Laufbahnen und Verwendungen in der Bundeswehr zur Verfügung stellen.	Die Aufforderung zur Abgabe der Bereitschaftserklärung kann vollständig durch automatische Einrichtungen erlassen werden. Zusammen mit der Aufforderung nach Satz 1 kann das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr Informationen über Laufbahnen und Verwendungen in der Bundeswehr und über gesetzlich geregelte Freiwilligendienste zur Verfügung stellen.
(2) Die Bereitschaftserklärung ist mittels eines zur Verfügung gestellten Online-Fragebogens oder schriftlich abzugeben.	(2) <code>u n v e r ä n d e r t</code>
(3) Die Abgabe der Bereitschaftserklärung durch einen Bevollmächtigten ist nur dann zulässig, wenn der Wehrpflichtige infolge seines körperlichen oder geistigen Zustands gehindert ist, sie eigenständig abzugeben.	(3) <code>u n v e r ä n d e r t</code>
(4) Kommt der Wehrpflichtige der Aufforderung zur Abgabe einer Bereitschaftserklärung nach Absatz 1 Satz 1 nicht innerhalb eines Monats nach, so erhält er eine erneute Aufforderung mit einer Fristsetzung, innerhalb derer die Bereitschaftserklärung abzugeben ist. Diese erneute Aufforderung ist zuzustellen.	(4) <code>u n v e r ä n d e r t</code>
(5) Wehrpflichtige, die weder in einem Wehrdienstverhältnis stehen noch der Dienstleistungsüberwachung nach dem Soldatengesetz unterliegen, haben auf Aufforderung erneut eine Bereitschaftserklärung nach Absatz 1 Satz 1 abzugeben. Die Absätze 2 bis 4 gelten hierfür entsprechend.	(5) <code>u n v e r ä n d e r t</code>
(6) Das Verfahren ist kostenfrei. Notwendige Auslagen sind zu erstatten.	(6) <code>u n v e r ä n d e r t</code>

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
§ 15b	§ 15b
Datenverarbeitung	Datenverarbeitung
(1) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf die nach den §§ 15 bis 15a erhobenen personenbezogenen Daten neben den dort aufgeführten Zwecken nur für folgende Zwecke verarbeiten:	(1) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf die nach den §§ 15 bis 15a erhobenen personenbezogenen Daten neben den dort aufgeführten Zwecken nur für folgende Zwecke verarbeiten:
1. Übersendung von Informationen über Tätigkeiten in den Streitkräften,	1. <code>u n v e r ä n d e r t</code>
2. Personalbearbeitung, wenn der Wehrpflichtige in der Bereitschaftserklärung nach § 15a Interesse an einem Wehrdienst bekundet,	2. <code>u n v e r ä n d e r t</code>
3. Einberufung und Heranziehung zum Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall <i>oder im Falle der Geltung einer Rechtsverordnung nach § 2a,</i>	3. Einberufung und Heranziehung zum Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall,
4. Übermittlung an die Bundesagentur für Arbeit für Zwecke der Durchführung des Arbeitssicherstellungsgesetzes.	4. <code>u n v e r ä n d e r t</code>
(2) § 22 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend.	(2) <code>u n v e r ä n d e r t</code>
§ 15c	§ 15c
Datenaktualisierung	<code>u n v e r ä n d e r t</code>
Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr ist berechtigt, die Daten nach § 15 zum Zweck der Aktualisierung erneut abzurufen. Die Berechtigung zum Datenabruf endet mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Wehrpflichtige das 60. Lebensjahr vollendet hat.	
§ 15d	§ 15d
Datenübermittlung für die Durchführung des Arbeitssicherstellungsgesetzes	<code>u n v e r ä n d e r t</code>
(1) Im Verteidigungsfall und nach Maßgabe von Artikel 80a Absatz 1 des Grundgesetzes übermittelt das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr der Bundesagentur für Arbeit zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Arbeitssicherstellungsgesetz die folgenden Daten Wehrpflichtiger:	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
1. Familienname,	
2. Vornamen,	
3. Staatsangehörigkeiten,	
4. Tag und Ort der Geburt,	
5. gegenwärtige Anschrift, Haupt- und Nebenwohnung,	
6. Angaben gemäß der Bereitschaftserklärung nach § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1,	
7. Schwerbehinderung oder eine entsprechende Gleichstellung gemäß der Bereitschaftserklärung nach § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4,	
8. Bildungsabschlüsse sowie sonstige Befähigungen und Qualifikationen gemäß der Bereitschaftserklärung nach § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 5,	
9. Informationen über die Einberufung und Heranziehung zum Wehrdienst,	
10. Feststellung einer Befreiung nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 bis 3.	
(2) Die Wehersatzbehörden holen im Verteidigungsfall und nach Maßgabe von Artikel 80a Absatz 1 des Grundgesetzes im Rahmen der Musterung nach § 17 für die Zwecke der Durchführung des Arbeitssicherstellungsgesetzes folgende Auskünfte bei den Wehrpflichtigen ein und übermitteln diese an die Bundesagentur für Arbeit:	
1. Minderung der Erwerbsfähigkeit oder Grad der Schädigungsfolgen von mindestens 50 für eine nicht nur vorübergehende Zeit,	
2. Pflegetätigkeit für hilfsbedürftige Angehörige oder andere hilfsbedürftige Personen aus rechtlicher oder sittlicher Verpflichtung, deren Pflege nicht anderweitig gewährleistet ist,	
3. berufliche Tätigkeit,	
4. Angaben über Betriebs- oder Personalratszugehörigkeit,	
5. Teilnahme an einem weitgehend geförderten Ausbildungsabschnitt und	
6. Angaben über Kinder unter 15 Jahren, die mit dem Wehrpflichtigen in häuslicher Gemeinschaft leben.	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
(3) Ist eine elektronische Datenübermittlung nicht möglich, so erfolgt die Datenübermittlung durch das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr mittels eines schriftlichen Dokuments oder mittels eines Datenträgers, auf dem die Daten gegen unbefugten Zugriff gesichert sind.“	
12. § 17 wird wie folgt geändert:	11. u n v e r ä n d e r t
a) In Absatz 1 wird die Angabe „Karrierecentern der Bundeswehr“ durch die Angabe „Wehrersatzbehörden“ ersetzt.	
b) Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	
„Die Wehrersatzbehörden bereiten auf Grundlage der Erfassung und der Bereitschaftserklärung die Musterung vor.“	
c) Nach Absatz 4 Satz 3 wird der folgende Satz eingefügt:	
„Von der Untersuchung nach Satz 1 kann abgesehen werden, wenn aufgrund der Angaben in der Bereitschaftserklärung oder der Angaben nach Absatz 3 Satz 2 eine Heranziehung ausgeschlossen erscheint.“	
13. § 20 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:	12. u n v e r ä n d e r t
„Anträge auf Zurückstellung nach § 12 Absatz 2 und 4 sind frühestens nach der Aufforderung nach § 15a Absatz 1 und spätestens bis zum Abschluss der Musterung zu stellen, es sei denn, der Zurückstellungsgrund tritt erst später ein oder wird später bekannt. Anträge auf Zurückstellung sind schriftlich oder zur Niederschrift beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zu stellen.“	
14. § 20b Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	13. u n v e r ä n d e r t
„Ungediente Wehrpflichtige, die nicht innerhalb von drei Jahren nach der Musterung oder nach einer erneuten ärztlichen Untersuchung einberufen worden sind, sind vor ihrer Einberufung zu hören und auf Antrag oder, wenn Anhaltspunkte für eine Veränderung des Gesundheitszustandes vorliegen oder dies für eine vorgesehene Verwendung im Wehrdienst erforderlich ist, erneut ärztlich zu untersuchen.“	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
15. § 21 wird wie folgt geändert:	14. u n v e r ä n d e r t
a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „§ 4 Absatz 1 Nummer 7“ durch die Angabe „§ 4 Absatz 1 Nummer 4“ ersetzt.	
b) Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 bis 5 wird durch die folgenden Nummern 3 und 4 ersetzt:	
„3. der Spannungs- oder Verteidigungsfall eingetreten ist, oder	
4. das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle Wehrübungen von kurzer Dauer als Alarmübungen angeordnet hat.“	
16. § 23 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:	15. u n v e r ä n d e r t
„Sie sind zu hören, wenn seit dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst mehr als drei Jahre verstrichen sind. Auf Antrag oder wenn Anhaltspunkte für eine Veränderung des Gesundheitszustandes vorliegen oder dies für eine vorgesehene Verwendung im Wehrdienst erforderlich ist, sind sie erneut ärztlich zu untersuchen.“	
17. In § 24 Absatz 6 Satz 1 Nummer 5 wird die Angabe „für die Hilfeleistung im Innern nach § 6c Absatz 1,“ gestrichen.	16. u n v e r ä n d e r t
18. § 24a wird gestrichen.	17. u n v e r ä n d e r t
19. § 29b wird durch den folgenden § 29b ersetzt:	18. u n v e r ä n d e r t
„§ 29b	
Verlängerung des Wehrdienstes aus sonstigen Gründen	
Ist ein Soldat im Entlassungszeitpunkt wegen Verschleppung, Gefangenschaft oder aus sonstigen Gründen, die mit dem Dienst zusammenhängen, dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen, so ist er mit Ablauf des auf die Beendigung dieses Zustandes folgenden Monats zu entlassen.“	
20. § 44 wird wie folgt geändert:	19. § 44 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „einer Hilfeleistung im Innern (§ 6c), einer Hilfeleistung im Ausland (§ 6d) oder“ gestrichen.	a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	„(1) Ein Bescheid, der in Ausführung dieses Gesetzes ergeht, ist zuzustellen.“

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
	Dies gilt nicht für begünstigende Verwaltungsakte und für die Aufforderung zur Abgabe einer Bereitschaftserklärung nach § 15a Absatz 1. Bei einem Minderjährigen ist an diesen selbst zuzustellen. Ein Einberufungsbescheid zu einer Wehrübung, die als Bereitschaftsdienst angeordnet ist (§ 6 Absatz 6) oder die als Alarmübung nicht länger als drei Tage dauert, kann auch mit gewöhnlichem Standardbrief mit dem Vermerk „Vorrangpost“ oder in entsprechender Anwendung des § 5 des Verwaltungszustellungsgesetzes unmittelbar durch die Truppe zugestellt werden.“
b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „; das Gleiche gilt bei männlichen Personen, die der Erfassung unentschuldigt fernbleiben (§ 15 Absatz 6)“ gestrichen.	b) u n v e r ä n d e r t
21. § 45 wird durch den folgenden § 45 ersetzt:	20. u n v e r ä n d e r t
„§ 45	
Bußgeldvorschriften	
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig	
1. entgegen § 15a Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 1 eine Bereitschaftserklärung nicht richtig oder nicht vollständig abgibt,	
2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 15a Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 5 Satz 2, oder nach § 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 zuwiderhandelt,	
3. entgegen § 17 Absatz 3 Satz 2 erster Halbsatz oder Absatz 8 Satz 4 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,	
4. entgegen § 24 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1, auch in Verbindung mit § 48 Absatz 2 Nummer 1, eine Meldung nicht oder nicht rechtzeitig macht,	
5. entgegen § 24 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 sich nicht oder nicht rechtzeitig meldet, oder	
6. entgegen § 24 Absatz 6 Satz 1 Nummer 5 einen dort genannten Bescheid nicht oder nicht	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
rechtzeitig vorlegt oder eine Meldung nicht oder nicht rechtzeitig macht.	
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.	
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr und in den übrigen Fällen des Absatzes 1 das Karrierecenter der Bundeswehr.“	
22. § 48 Absatz 2 wird wie folgt geändert:	21. unverändert
a) Nummer 1 wird gestrichen.	
b) Die Nummern 2 und 3 werden zu den Nummern 1 und 2.	
c) Nach der neuen Nummer 2 werden die folgenden Nummern 3 und 4 eingefügt:	
„3. § 10 Nummer 4 ist nicht anzuwenden;	
4. eine Befreiung nach § 11 Absatz 2 wird unwirksam;“.	
d) Die bisherigen Nummern 4 bis 6 werden zu den Nummern 5 bis 7.	
23. § 53 wird gestrichen.	22. unverändert
Artikel 2	Artikel 2
Änderung des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes	Änderung des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes
Das Kriegsdienstverweigerungsgesetz vom 9. August 2003 (BGBl. I S. 1593), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	Das Kriegsdienstverweigerungsgesetz vom 9. August 2003 (BGBl. I S. 1593), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 1 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:	1. entfällt
„(2) Wehrpflichtige, die als Kriegsdienstverweigerer anerkannt worden sind, haben in folgenden Fällen statt des Wehrdienstes Zivildienst außerhalb der Bundeswehr als Ersatzdienst nach Artikel 12a Absatz 2 des Grundgesetzes zu leisten:	
1. im Spannungs- oder Verteidigungsfall oder	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
2. <i>im Fall der Geltung einer Rechtsverordnung nach § 2a des Wehrpflichtgesetzes.</i> “	
2. § 2 wird durch den folgenden § 2 ersetzt:	1. u n v e r ä n d e r t
„§ 2	
Antrag	
(1) Über die Berechtigung, den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern, entscheidet das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Bundesamt) auf Antrag.	
(2) Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zu stellen. Er muss die Berufung auf das Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung im Sinne des Artikels 4 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes enthalten. Ein vollständiger tabellarischer Lebenslauf und eine persönliche ausführliche Darstellung der Beweggründe für die Gewissensentscheidung sind dem Antrag beizufügen.	
(3) Dem Antrag können Stellungnahmen und Beurteilungen Dritter zur Person und zum Verhalten der Antragstellerin oder des Antragstellers beigelegt werden. Außerdem können Personen benannt werden, die zu Auskünften über die Antragstellerin oder den Antragsteller bereit sind.	
(4) Der Antrag eines ungedienten Wehrpflichtigen kann frühestens sechs Monate vor Vollendung des 18. Lebensjahres gestellt werden. Einer Zustimmung der gesetzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen Vertreters bedarf es nicht.	
(5) Abweichend von Absatz 4 kann ein Wehrpflichtiger den Antrag frühestens sechs Monate vor Vollendung des 17. Lebensjahres stellen, wenn er dem Antrag Folgendes beifügt:	
1. einen Antrag auf vorgezogene Ableistung des Zivildienstes, dem seine gesetzliche Vertreterin oder sein gesetzlicher Vertreter zugestimmt hat, oder	
2. folgende Dokumente:	
a) den Entwurf einer Verpflichtung nach § 14c Absatz 1 des Zivildienstgesetzes,	
b) die Erklärung seiner gesetzlichen Vertreterin oder seines gesetzlichen Vertre-	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
ters, einer in Buchstabe a genannten Verpflichtung zuzustimmen, und	
c) die Erklärung nach § 14c Absatz 3 des Zivildienstgesetzes, eine solche Verpflichtung mit dem Antragsteller nach dessen Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer abschließen zu wollen.	
Wer einen Antrag nach Satz 1 gestellt hat, kann frühestens sechs Monate vor Vollendung des 17. Lebensjahres gemustert werden.	
(6) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr bestätigt der Antragstellerin oder dem Antragsteller den Eingang des Antrags, nimmt diesen zur Grundakte der Personalakte und leitet die Grundakte dem Bundesamt zu. Die Zuleitung erfolgt unverzüglich, bei ungedienten Wehrpflichtigen sobald der Musterungsbescheid unanfechtbar geworden ist. Bei Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie bei Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit ist den Personalakten eine Stellungnahme der oder des Disziplinarvorgesetzten und der personalbearbeitenden Stelle beizufügen.“	
3. § 6 wird wie folgt geändert:	2. u n v e r ä n d e r t
a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:	
„§ 6	
Anhörung; Verordnungsermächtigung“.	
b) In Absatz 6 wird die Angabe „Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ durch die Angabe „Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ ersetzt.	
4. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert:	3. u n v e r ä n d e r t
a) Vor Nummer 1 wird die folgende Nummer 1 eingefügt:	
„1. der Antragsteller die Musterung verweigert,“.	
b) Die Nummern 1 bis 3 werden zu den Nummern 2 bis 4.	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
5. § 12 wird wie folgt geändert:	4. u n v e r ä n d e r t
a) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:	
„(2) Der Anerkennungsbescheid wird vom Bundesamt so lange aufbewahrt, wie dies zur Erfüllung der Wehrpflicht (§ 3 Absatz 3 bis 5 des Wehrpflichtgesetzes) erforderlich ist. Die übrigen Akten über das Anerkennungsverfahren eines anerkannten Kriegsdienstverweigerers, der zivildienstpflichtig ist, werden spätestens sechs Monate nach Ableistung des Zivildienstes vernichtet oder gelöscht; wird der anerkannte Kriegsdienstverweigerer nicht zum Zivildienst herangezogen, so werden die Akten nach Ablauf des Jahres vernichtet oder gelöscht, in dem er das 32. Lebensjahr vollendet hat. Akten über das Anerkennungsverfahren einer anerkannten Kriegsdienstverweigerin oder eines anerkannten Kriegsdienstverweigerers, die oder der nicht gemäß Artikel 12a Absatz 2 des Grundgesetzes zivildienstpflichtig ist, werden mit Ausnahme des Anerkennungsbescheids ein Jahr nach dem Abschluss des Anerkennungsverfahrens vernichtet. Die gemäß § 2 Absatz 6 übermittelten Personalakten sind der für die Personalführung zuständigen Dienststelle, bei Grundwehrdienstpflichtigen, Reservistinnen und Reservisten dem zuständigen Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zu übermitteln.“	
b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „Kreiswehrrersatzamt“ durch die Angabe „Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr“ ersetzt.	
6. Nach § 12 wird der folgende § 13 eingefügt:	5. u n v e r ä n d e r t
„§ 13	
Anwendungsvorschrift	
(1) Entgegen § 2 Absatz 6 Satz 2 kann die Zuleitung des Antrags bei ungedienten Wehrpflichtigen, die vor dem 1. Januar 2010 geboren sind, ohne vorherige Musterung erfolgen.	
(2) Über Anträge, die ohne vorherige Musterung dem Bundesamt zugeleitet werden, soll spätestens innerhalb von neun Monaten seit Ein-	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
gang beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr entschieden werden.	
(3) § 3 Absatz 2 Satz 2 und § 11 Absatz 1 Nummer 1 sind auf Fälle nach Absatz 1 nicht anzuwenden.“	
Artikel 3	Artikel 3
Änderung des Soldatengesetzes	Änderung des Soldatengesetzes
Das Soldatengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	Das Soldatengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a) Nach der Angabe zu § 31a wird die folgende Angabe eingefügt:	a) u n v e r ä n d e r t
„§ 31b Zuschuss zum Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B“.	
b) <i>Die Angabe zum Dritten Abschnitt wird durch die folgende Angabe ersetzt:</i>	b) entfällt
<i>„Dritter Abschnitt: Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz; Reservewehrdienstverhältnis; Datenverarbeitung“.</i>	
c) Die Angabe zu Nummer 3 im Dritten Abschnitt wird durch die folgende Angabe ersetzt:	b) Die Angabe zu Nummer 3 im Dritten Abschnitt wird durch die folgende Angabe ersetzt:
„3. Datenverarbeitung, Übersendung von Informationsmaterial, freiwillige Bereitschaftserklärung“.	„3. Freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement , Datenverarbeitung“.
d) Die Angabe zu <i>den §§ 58b bis 58h</i> wird durch die folgende Angabe ersetzt:	c) Die Angabe zu § 58c wird durch die folgende Angabe ersetzt:
„§ 58b Verwendung und Löschung von Daten bei der Übersendung von Informationsmaterial	„§ 58c Verwendung und Löschung von Daten bei der Übersendung von Informationsmaterial“.

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
	d) Nach der Angabe zu § 58h wird die folgende Angabe eingefügt:
§ 58c Freiwillige Bereitschaftserklärung; Datenverarbeitung“.	„§ 58i Freiwillige Bereitschaftserklärung; Datenverarbeitung“.
e) Nach der Angabe zu § 69 wird die folgende Angabe eingefügt:	e) u n v e r ä n d e r t
„§ 69a Register für der Dienstleistungsüberwachung unterliegende Personen“.	
	f) Die Angabe zum Siebten Abschnitt wird durch die folgende Angabe ersetzt:
	„Siebter Abschnitt
	Sonderregelungen, Bußgeld-, Übergangs- und Schlussvorschriften“.
	g) Die Angabe zu § 91 wird durch die folgende Angabe ersetzt:
	„§ 91 Aufwuchs des aktiven militärischen Personals und der Reserve
	§ 91a Bericht über den Aufwuchs des militärischen Personals und der Reserve“.
f) Nach der Angabe zu § 100 wird die folgende Angabe eingefügt:	h) u n v e r ä n d e r t
„§ 101 Übergangsvorschrift aus Anlass des Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes“.	
2. § 1 Absatz 2 Satz 3 wird gestrichen.	2. entfällt
3. § 2 Absatz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:	2. u n v e r ä n d e r t
„1. bei einem Soldaten, der nach dem Wehrpflichtgesetz einberufen oder nach dem Vierten Abschnitt zur Dienstleistung herangezogen wird, mit dem Zeitpunkt, der im Einberufungsbescheid oder im Heranziehungsbescheid für den Diensteintritt festgesetzt wird,“.	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
4. § 9 wird <i>wie folgt</i> geändert:	3. § 9 Absatz 1 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt :
a) <i>Absatz 1 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:</i>	a) entfällt
„Lehnt ein Soldat aus Glaubens- oder Gewissensgründen die Ablegung des vorgeschriebenen Eides ab, so kann er an Stelle der Worte „ich schwöre“ eine andere Beteuerungsformel sprechen.“	u n v e r ä n d e r t
b) <i>In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „freiwilligen Wehrdienst nach § 58b oder“ gestrichen.</i>	b) entfällt
5. In § 18 Satz 2 wird die Angabe „Bundesministerium des Innern und für Heimat“ durch die Angabe „Bundesministerium des Innern“ ersetzt.	4. u n v e r ä n d e r t
6. <i>In § 20 Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe „freiwilligen Wehrdienst nach § 58b oder“ gestrichen.</i>	6. entfällt
7. In § 27 Absatz 8 Satz 1 und 3 wird jeweils die Angabe „Bundesministeriums des Innern und für Heimat“ durch die Angabe „Bundesministeriums des Innern“ ersetzt.	5. u n v e r ä n d e r t
8. <i>In § 31 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „freiwilligen Wehrdienst nach § 58b oder“ gestrichen.</i>	8. entfällt
9. Nach § 31a wird der folgende § 31b eingefügt:	6. Nach § 31a werden die folgenden §§ 31b und 31c eingefügt:
„§ 31b	„§ 31b
Zuschuss zum Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B	Zuschuss zum Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B
(1) Personen, die <i>aufgrund freiwilliger Verpflichtung</i> einen durchgehenden Wehrdienst von mindestens zwölf Monaten geleistet haben, wird nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 auf Antrag ein einmaliger Zuschuss für den erstmaligen Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B im Sinne der Fahrerlaubnis-Verordnung gewährt.	(1) Personen, die sich erstmalig freiwillig für einen Wehrdienst mit Dienstantritt ab dem 1. Januar 2026 verpflichtet und einen durchgehenden Wehrdienst von mindestens zwölf Monaten geleistet haben, wird nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 anstelle eines Zuschusses nach § 31c auf Antrag ein einmaliger Zuschuss für den erstmaligen Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B im Sinne der Fahrerlaubnis-Verordnung gewährt.
(2) Die Gewährung des Zuschusses setzt voraus, dass eine Fahrschulausbildung innerhalb von zwölf Monaten vor Antritt und zwölf Monaten nach Beendigung des Wehrdienstes mit dem	(2) u n v e r ä n d e r t

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B abgeschlossen wurde.	
(3) Der Antrag auf Gewährung des Zuschusses ist innerhalb von zwölf Monaten nach Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 2 zu stellen.	(3) u n v e r ä n d e r t
(4) Der Zuschuss wird bis zu einer Höhe von 3 500 Euro gewährt, soweit die nachgewiesenen Kosten	(4) Der Zuschuss wird bis zu einer Höhe von 3 500 Euro gewährt, soweit die nachgewiesenen Kosten
1. auf den Besuch einer Fahrschule sowie auf die Gebühren der Fahrerlaubnisprüfung entfallen sind,	1. u n v e r ä n d e r t
2. für den Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B aufgewendet wurden,	2. u n v e r ä n d e r t
3. der verpflichteten Person tatsächlich entstanden sind und	3. u n v e r ä n d e r t
4. nicht anderweitig erstattet oder bezuschusst wurden.“	4. nicht anderweitig erstattet oder bezuschusst wurden.
	§ 31c
	Zuschuss zum Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse C oder C1
	(1) Personen, die sich erstmalig freiwillig für einen Wehrdienst mit Dienstantritt ab dem 1. Januar 2026 verpflichtet und einen durchgehenden Wehrdienst von mindestens zwölf Monaten geleistet haben, wird nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 anstelle eines Zuschusses nach § 31b auf Antrag ein einmaliger Zuschuss für den erstmaligen Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse C oder C1 im Sinne der Fahrerlaubnis-Verordnung gewährt.
	(2) Die Gewährung des Zuschusses setzt voraus, dass eine Fahrschulausbildung innerhalb von zwölf Monaten vor Antritt und 36 Monaten nach Beendigung des Wehrdienstes mit dem Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse C oder C1 abgeschlossen wurde.
	(3) Der Antrag auf Gewährung des Zuschusses ist innerhalb von zwölf Monaten nach Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 2 zu stellen.
	(4) Der Zuschuss wird bis zu einer Höhe von 5 000 Euro gewährt, soweit die nachgewiesenen Kosten

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
	1. auf den Besuch einer Fahrschule sowie auf die Gebühren der Fahrerlaubnisprüfung entfallen sind,
	2. für den Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse C oder C1 aufgewendet wurden,
	3. der verpflichteten Person tatsächlich entstanden sind und
	4. nicht anderweitig erstattet oder bezuschusst wurden.“
10. § 40 wird wie folgt geändert:	7. § 40 Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:
a) Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:	a) entfällt
„(5) Ist ein Soldat auf Zeit zum Zeitpunkt des Ablaufs seiner Dienstzeit wegen Verschleppung, Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen, so verlängert sich die Dauer der Berufung ohne die Beschränkungen des Absatzes 1 bis zum Ablauf des auf die Beendigung dieses Zustands folgenden Monats.“	„(5) u n v e r ä n d e r t
b) Nach Absatz 8 wird der folgende Absatz 9 eingefügt:	b) entfällt
„(9) Eine besondere Verwendung im Ausland im Sinne des § 56 Absatz 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes von Soldaten auf Zeit, die sich für nicht länger als zwölf Monate zu einem Wehrdienst verpflichtet haben, bedarf einer gesonderten schriftlichen Verpflichtungserklärung. Von der Verpflichtung nach Satz 1 kann der Soldat auf schriftlichen Antrag entbunden werden. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die besondere Verwendung im Ausland wegen persönlicher oder familiärer Gründe eine besondere Härte bedeuten würde.“	
11. § 44 Absatz 1 Satz 6 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	8. u n v e r ä n d e r t
„Ist ein Berufssoldat zum Zeitpunkt des vorgesehenen Eintritts in den Ruhestand wegen Verschleppung, Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen, so ist der Eintritt in den Ruhestand bis zum Ablauf	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
des auf die Beendigung dieses Zustands folgenden Monats hinauszuschieben.“	
12. Die Überschrift des Dritten Abschnitts wird durch die folgende Überschrift ersetzt:	12. entfällt
„Dritter Abschnitt	
Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz; Reservewehrdienstverhältnis; Datenverarbeitung“.	
13. In § 58 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „freiwilligen Wehrdienst nach § 58b leisten oder“ gestrichen.	13. entfällt
14. Die Überschrift der Nummer 3 im Dritten Abschnitt wird durch die folgende Überschrift ersetzt:	9. Die Überschrift der Nummer 3 im Dritten Abschnitt wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
„3.	„3.
Datenverarbeitung, Übersendung von Informationsmaterial, freiwillige Bereitschaftserklärung“.	Freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement, Datenverarbeitung“.
15. Die §§ 58b bis 58h werden durch die folgenden §§ 58b und 58c ersetzt:	10. Die §§ 58b und 58c werden durch die folgenden §§ 58b und 58c ersetzt:
	„§ 58b
	Freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement
	(1) Freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement kann leisten, wer sich verpflichtet, mindestens sechs und längstens elf Monate Wehrdienst zu leisten.
	(2) Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit.
	(3) Die §§ 37 und 38 gelten entsprechend.
„§ 58b	§ 58c
Verwendung und Löschung von Daten bei der Übersendung von Informationsmaterial	Verwendung und Löschung von Daten bei der Übersendung von Informationsmaterial
(1) Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial nach Absatz 2 übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personal-	(1) u n v e r ä n d e r t

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
management der Bundeswehr jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im darauffolgenden Kalenderjahr volljährig werden:	
1. Familienname,	
2. Vornamen,	
3. gegenwärtige Anschrift.	
(2) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf die Daten nur dazu verwenden, Informationsmaterial über Tätigkeiten in den Streitkräften zu versenden.	(2) u n v e r ä n d e r t
(3) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr hat die Daten spätestens nach Ablauf eines Jahres nach Übermittlung der Daten zu löschen.	(3) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr hat die Daten spätestens nach Ablauf eines Jahres nach Übermittlung der Daten zu löschen.“
	11. Die §§ 58e und 58f werden durch die folgenden §§ 58e und 58f ersetzt:
	„§ 58e
	Verpflichtung
	(1) Die Verpflichtungserklärung nach § 58b Absatz 1 Satz 1 bedarf der Schriftform. Für eine besondere Auslandsverwendung ist eine gesonderte schriftliche Verpflichtungserklärung erforderlich.
	(2) Die Verpflichtungserklärungen nach Absatz 1 bedürfen der Annahme durch ein Karrierecenter der Bundeswehr.
	(3) Von der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 2 kann der Soldat auf schriftlichen Antrag entbunden werden. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die besondere Verwendung im Ausland wegen persönlicher oder familiärer Gründe eine besondere Härte bedeuten würde.
	§ 58f
	Status
	Regelungen in anderen Gesetzen oder Rechtsverordnungen, die an die Ableistung des Grundwehrdienstes nach § 5 des Wehrpflichtgesetzes oder die freiwillige Verlängerung des Grundwehrdienstes nach § 6a des Wehrpflichtgesetzes anknüpfen, sind auf Personen,

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
	die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b leisten, entsprechend anzuwenden.“
	12. Nach § 58h wird der folgende § 58i eingefügt:
§ 58c	„§ 58i
Freiwillige Bereitschaftserklärung; Datenverarbeitung	Freiwillige Bereitschaftserklärung; Datenverarbeitung
(1) Die Bereitschaftserklärung nach § 15a des Wehrpflichtgesetzes kann freiwillig abgegeben werden.	(1) u n v e r ä n d e r t
(2) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf für den Hinweis auf die Möglichkeit der freiwilligen Abgabe einer in Absatz 1 genannten Bereitschaftserklärung im automatisierten Abrufverfahren nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes die in § 15 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes genannten Daten folgender Personen abrufen und weiterverarbeiten:	(2) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf für den Hinweis auf die Möglichkeit der freiwilligen Abgabe einer in Absatz 1 genannten Bereitschaftserklärung und für einen Hinweis auf gesetzlich geregelte Freiwilligendienste im automatisierten Abrufverfahren nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes die in § 15 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes genannten Daten folgender Personen abrufen und weiterverarbeiten:
1. Personen, die nicht der Wehrpflicht unterliegen, vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 23. Lebensjahr,	1. u n v e r ä n d e r t
2. Wehrpflichtiger, die im Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2007 geboren sind.	2. u n v e r ä n d e r t
(3) Die in einer freiwillig abgegebenen Bereitschaftserklärung angegebenen Daten können nur für folgende Zwecke verarbeitet werden:	(3) u n v e r ä n d e r t
1. Übersendung von Informationen über Tätigkeiten in den Streitkräften,	
2. Personalbearbeitung, wenn die Person in der Bereitschaftserklärung nach § 15a des Wehrpflichtgesetzes Interesse an einem Wehrdienst bekundet.	
Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr hat die in einer freiwillig abgegebenen Bereitschaftserklärung angegebenen Daten unverzüglich zu löschen, sofern die Person bekundet hat, dass sie kein Interesse an einem Wehrdienst hat oder wenn die Daten zur Personalbearbeitung nicht mehr benötigt werden. Die Daten sind ebenfalls unverzüglich zu löschen, wenn es innerhalb von drei Jahren nach der Übersendung von Informationen über Tätigkeiten in den Streit-	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
kräften nach Satz 1 Nummer 1 nicht zu einer Kontaktaufnahme durch die betroffene Person gekommen ist.“	
16. In § 61 Absatz 2 wird die Angabe „Die Gesamtdauer der Übungen“ durch die Angabe „Die Gesamtdauer der verpflichtenden Übungen“ ersetzt.	13. u n v e r ä n d e r t
17. Nach § 69 wird der folgende § 69a eingefügt:	14. u n v e r ä n d e r t
„§ 69a	
Register für der Dienstleistungsüberwachung unterliegende Personen	
(1) Zur Aktualisierung der für die Zwecke der Dienstleistungsüberwachung nach § 77 Absatz 1 und 2 aus den Melderegistern abgerufenen Daten führt das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr ein Register.	
(2) In dem Register nach Absatz 1 werden folgende personenbezogene Daten gespeichert:	
1. Familienname,	
2. frühere Namen,	
3. Vornamen,	
4. Doktorgrad,	
5. Tag und Ort der Geburt,	
6. Geschlecht,	
7. Staatsangehörigkeiten,	
8. gegenwärtige oder letzte bekannte Anschrift,	
9. Sterbetag sowie	
10. Tag des Einzugs und des Auszugs.	
(3) Hinsichtlich der datenverarbeitenden Regelungen zu Abruf- und Zugriffsrechten, zu Speicher- und Löschfristen sowie zu technisch-organisatorischen Maßnahmen sind § 29b Absatz 5 Satz 1 sowie die §§ 29d und 29e entsprechend anzuwenden.“	
18. § 75 wird wie folgt geändert:	15. u n v e r ä n d e r t
a) Absatz 1 Satz 2 Nummer 11 wird durch die folgende Nummer 11 ersetzt:	
„11. er dienstunfähig ist oder die Wiederherstellung seiner Dienstfähigkeit innerhalb der Wehrdienstzeit nicht zu er-	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
warten ist, wobei § 44 Absatz 4 Satz 1 und 3 entsprechend gilt, oder“.	
b) Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:	
„(5) Ist ein Soldat im Entlassungszeitpunkt wegen Verschleppung, Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen, so ist die Entlassung bis zum Ablauf des auf die Beendigung dieses Zustandes folgenden Monats hinauszuschieben.“	
19. § 77 wird wie folgt geändert:	16. § 77 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:
a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „oder im Fall einer Verpflichtung zu einem freiwilligen Wehrdienst nach § 58b“ gestrichen.	a) entfällt
b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:	b) entfällt
„(3) Die Wehersatzbehörden dürfen zum Zweck der Dienstleistungsüberwachung im automatisierten Abrufverfahren nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes die in § 15 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes genannten Daten abrufen und weiterverarbeiten. Soweit es für die Kontaktpflege im Rahmen der Dienstleistungsüberwachung erforderlich ist, dürfen die Wehersatzbehörden der Dienststelle, bei der ein Dienstleistungspflichtiger beordert ist, folgende Daten zur Person des Dienstleistungspflichtigen übermitteln:	„(3) Die Wehersatzbehörden dürfen zum Zweck der Dienstleistungsüberwachung im automatisierten Abrufverfahren nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes die in § 15 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes genannten Daten abrufen und weiterverarbeiten. Im Falle der Unmöglichkeit des Datenabrufs ist § 34 Absatz 2 Satz 5 des Bundesmeldegesetzes entsprechend anzuwenden. Soweit es für die Kontaktpflege im Rahmen der Dienstleistungsüberwachung erforderlich ist, dürfen die Wehersatzbehörden der Dienststelle, bei der ein Dienstleistungspflichtiger beordert ist, folgende Daten zur Person des Dienstleistungspflichtigen übermitteln:
1. Familienname,	1. u n v e r ä n d e r t
2. Vornamen und	2. u n v e r ä n d e r t
3. letzte bekannte Anschrift.“	3. u n v e r ä n d e r t
20. § 80 wird durch den folgenden § 80 ersetzt:	17. § 80 wird durch den folgenden § 80 ersetzt:
„§ 80	„§ 80
Konkurrenzregelung	Konkurrenzregelung
Für Wehrpflichtige nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes ist das Wehrpflichtgesetz vorrangig anzuwenden	Für Wehrpflichtige nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes ist im Spannungs- oder Verteidigungsfall das Wehrpflichtgesetz vorrangig anzuwenden.“

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
1. <i>im Spannungs- oder Verteidigungsfall oder</i>	1. entfällt
2. <i>im Fall der Geltung einer Rechtsverordnung nach § 2a des Wehrpflichtgesetzes.“</i>	2. entfällt
	18. Die Überschrift des Siebten Abschnitts wird durch die folgende Überschrift ersetzt:
	„Siebter Abschnitt
	Sonderregelungen, Bußgeld-, Übergangs- und Schlussvorschriften“.
	19. § 91 wird durch die folgenden §§ 91 und 91a ersetzt:
	„§ 91
	Aufwuchs des aktiven militärischen Personals und der Reserve
	(1) Bis 2035 ist der Aufwuchs der Streitkräfte auf 460 000 Soldatinnen und Soldaten, davon bis zu 260 000 aktive Soldatinnen und Soldaten und mindestens 200 000 Reservistinnen und Reservisten zur Erfüllung der NATO-Fähigkeitsziele, vorgesehen. Dem liegt folgender Aufwuchspfad zugrunde:

Entwurf

Beschlüsse des 12. Ausschusses

Jahr	Aktive Soldatinnen und Soldaten	Reservistinnen und Reservisten
2026	186 000 – 190 000	70 000 – 80 000
2027	190 000 – 193 000	80 000 – 100 000
2028	193 000 – 198 000	100 000 – 120 000
2029	198 000 – 205 000	120 000 – 140 000
2030	204 000 – 212 000	140 000 – 160 000
2031	210 000 – 220 000	160 000 – 180 000
2032	218 000 – 230 000	180 000 – 200 000
2033	228 000 – 242 000	mindestens 200 000
2034	240 000 – 256 000	mindestens 200 000
2035	255 000 – 270 000	mindestens 200 000

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
	(2) Die Festlegung der zahlenmäßigen Stärke der Streitkräfte durch den Haushaltsplan gemäß Artikel 87a Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes bleibt davon unberührt.
	§ 91a
	Bericht über den Aufwuchs des militärischen Personals und der Reserve
	Das Bundesministerium der Verteidigung berichtet dem Deutschen Bundestag halbjährlich, beginnend ab dem 1. Januar 2027, über die Entwicklung des Aufwuchses und die sich daraus ergebende Entwicklung der Reserve. Dabei ist der Bericht über das militärische Personal nach Statusgruppen und Verpflichtungszeiten aufzuschlüsseln.“
21. In § 93 Absatz 3 in der Angabe vor Nummer 1 und Absatz 4 wird jeweils die Angabe „Bundesministerium des Innern und für Heimat“ durch die Angabe „Bundesministerium des Innern“ ersetzt.	20. u n v e r ä n d e r t
22. Nach § 100 wird der folgende § 101 eingefügt:	21. Nach § 100 wird der folgende § 101 eingefügt:
„§ 101	„§ 101
Übergangsvorschrift aus Anlass des Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes	Übergangsvorschrift aus Anlass des Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes
(1) Auf Soldaten, die am 31. Dezember 2025 freiwilligen Wehrdienst nach § 58b in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung leisten, <i>sind die §§ 58b, 58h und 75</i> in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung weiter anzuwenden.	(1) Auf Soldaten, die am 31. Dezember 2025 freiwilligen Wehrdienst nach § 58b in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung leisten, ist § 58b in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung weiter anzuwenden.
(2) Soldaten, die am 31. Dezember 2025 freiwilligen Wehrdienst nach § 58b in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung mit einer Restdienstzeit von mindestens <i>sechs</i> Monaten leisten, werden auf Antrag unter Beibehaltung der festgesetzten Dienstzeit nach Maßgabe des § 4 in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit übernommen.“	(2) Soldaten, die am 31. Dezember 2025 freiwilligen Wehrdienst nach § 58b in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung mit einer Restdienstzeit von mindestens zwölf Monaten leisten, werden auf Antrag unter Beibehaltung der festgesetzten Dienstzeit nach Maßgabe des § 4 in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit übernommen.“

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
Artikel 4	Artikel 4
Änderung des Arbeitsplatzschutzgesetzes	Änderung des Arbeitsplatzschutzgesetzes
Das Arbeitsplatzschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 2055), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 402) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	Das Arbeitsplatzschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 2055), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 402) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 6 Satz 5 wird jeweils die Angabe „einen Monat vor Beginn“ durch die Angabe „zwei Monate nach Beginn“ ersetzt.	1. u n v e r ä n d e r t
2. In § 4 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „für jeden vollen Kalendermonat, den der Arbeitnehmer Wehrdienst leistet“ durch die Angabe „für jeden vollen Monat, den der Arbeitnehmer in diesem Jahr Wehrdienst geleistet hat“ ersetzt.	2. u n v e r ä n d e r t
3. In § 9 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „einen Monat vor Beginn“ durch die Angabe „zwei Monate nach Beginn“ ersetzt.	3. u n v e r ä n d e r t
4. § 14b wird wie folgt geändert:	4. u n v e r ä n d e r t
a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „nach § 6 Absatz 1 und nach § 7“ durch die Angabe „nach § 5 Absatz 1 und nach § 6“ ersetzt.	
b) In Absatz 2 Satz 5 wird die Angabe „nach den §§ 6 bis 9“ durch die Angabe „nach den §§ 5 bis 8“ ersetzt.	
5. § 14c Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:	5. u n v e r ä n d e r t
„(1) Ist seit der Beendigung des Wehrdienstes ein Jahr verstrichen, so können Beiträge nicht mehr nach § 14a Absatz 2 Satz 2 angemeldet und können Anträge nach § 14b Absatz 1 und 2 nicht mehr gestellt werden. Über die Erstattungsanträge entscheidet das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. Zu erstattende Beiträge nach § 14a dürfen nur unmittelbar an die Einrichtung der Alters- und Hinterbliebenenversorgung gezahlt werden, sofern ein Nachweis über die Beitragszahlung durch den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin nicht vorgelegt wird. Zu erstattende Beiträge nach § 14b werden an die Einrichtung der Alters- und Hinterbliebenenversorgung gezahlt.“	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
6. § 16 wird wie folgt geändert:	6. § 16 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:	a) u n v e r ä n d e r t
„(1) Dieses Gesetz gilt auch im Falle des unbefristeten Wehrdienstes im Spannungs- oder Verteidigungsfall mit der Maßgabe, dass die Vorschriften über Wehrübungen anzuwenden sind. § 1 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 6 sowie § 9 Absatz 2 Satz 4 sind nicht anzuwenden.“	
b) In Absatz 2 wird die Angabe „des sich an den Grundwehrdienst anschließenden freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes (§ 6b des Wehrpflichtgesetzes)“ durch die Angabe „der freiwilligen Verlängerung des Grundwehrdienstes (§ 6a des Wehrpflichtgesetzes)“ ersetzt.	b) u n v e r ä n d e r t
c) Absatz 3 wird gestrichen.	c) u n v e r ä n d e r t
d) Absatz 4 wird zu Absatz 3.	d) u n v e r ä n d e r t
e) Absatz 5 wird gestrichen.	e) u n v e r ä n d e r t
f) Absatz 6 wird zu Absatz 4.	f) u n v e r ä n d e r t
g) Absatz 7 wird <i>gestrichen</i> .	g) Absatz 7 wird zu Absatz 5 .
7. § 16a wird wie folgt geändert:	7. u n v e r ä n d e r t
a) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 125 Abs. 1 Satz 1 des Beamtenrechtsrahmengesetzes“ durch die Angabe „§ 125 Satz 1 des Beamtenrechtsrahmengesetzes“ ersetzt.	
b) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „Dienststelle der Streitkräfte“ durch die Angabe „Personal bearbeitende Dienststelle der Bundeswehr“ ersetzt.	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
Artikel 5	Artikel 5
Änderung des Wehrsoldgesetzes	Änderung des Wehrsoldgesetzes
Das Wehrsoldgesetz vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147, 1158), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 414) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	Das Wehrsoldgesetz vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147, 1158), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 414) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:	1. u n v e r ä n d e r t
a) Die Angabe zu Abschnitt 4 wird durch die folgende Angabe ersetzt:	
„Abschnitt 4 (weggefallen)“.	
b) Die Angabe zu den §§ 18 und 19 wird durch die folgende Angabe ersetzt:	
„§ 18 (weggefallen)	
§ 19 (weggefallen)“.	
2. In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „§ 58b des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „§ 58b des Soldatengesetzes in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung“ ersetzt.	2. e n t f ä l l t
3. § 2 wird wie folgt geändert:	2. u n v e r ä n d e r t
a) In Absatz 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen.	
b) Absatz 2 wird gestrichen.	
4. In § 3 Absatz 1 wird die Angabe „§§ 9, 11, 12, 17a und 42b“ durch die Angabe „§§ 9, 9a, 11, 12, 17, 17a und 42b“ ersetzt.	3. u n v e r ä n d e r t
5. § 6 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:	4. u n v e r ä n d e r t
„(1) Soldatinnen und Soldaten, die an einer allgemeinen Verwendung im Ausland im Sinne des § 52 Absatz 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes teilnehmen, erhalten eine Auslandsvergütung unter den gleichen Voraussetzungen, unter denen Besoldungsempfängerinnen und Besoldungsempfänger an demselben Dienstort Auslandsdienstbezüge nach § 52 des Bundesbesoldungsgesetzes zustehen.“	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
6. § 8 wird wie folgt geändert:	6. entfällt
a) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 58h Absatz 1 des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „§ 58h Absatz 1 des Soldatengesetzes in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung“ ersetzt.	
b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:	
aa) In Nummer 1 Buchstabe a bis f wird jeweils die Angabe „§ 58h Absatz 1 des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „§ 58h Absatz 1 des Soldatengesetzes in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung“ ersetzt.	
bb) Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:	
„2. nach § 76 in Verbindung mit § 58h Absatz 1 des Soldatengesetzes in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung aus der Bundeswehr ausgeschlossen werden.“	
cc) Nummer 3 wird gestrichen.	5. § 8 Absatz 4 Nummer 3 wird gestrichen.
7. In § 11 Absatz 1 wird die Angabe „§§ 50 und 50a“ durch die Angabe „§§ 50, 50a und 50d“ ersetzt.	6. unverändert
8. § 12 wird wie folgt geändert:	7. unverändert
a) In Absatz 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen und die Angabe „§ 56 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Bundesbesoldungsgesetzes“ durch die Angabe „§ 56 des Bundesbesoldungsgesetzes“ ersetzt.	
b) Absatz 2 wird gestrichen.	
9. Abschnitt 4 wird gestrichen.	8. unverändert
	9. Die Anlage wird durch die folgende Anlage ersetzt:
	„Anlage (zu den §§ 4 und 6)
	Wehrsoldgrundbetrag, Kinderzuschlag, Auslandsvergütung

Entwurf

Beschlüsse des 12. Ausschusses

1	2	Monatsbetrag in Euro		
		3	4	5
Wehrsoldgruppe	Dienstgrad	Wehrsoldgrund- betrag (§ 4 Absatz 1)	Kinderzuschlag je Kind (§ 4 Absatz 2)	Auslandsvergü- tung (§ 6 Absatz 2)
1	Jäger, Panzer- schütze, Panzer- grenadier, Kano- nier, Pionier, Panzerpionier, Funker, Schütze, Flieger, Sanitäts- soldat, Matrose	2 600	115	495
2	Gefreiter	2 630		495
3	Obergefreiter	2 650		542“.

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
Artikel 6	Artikel 6
Änderung des Unterhaltssicherungsgesetzes	Änderung des Unterhaltssicherungsgesetzes
Das Unterhaltssicherungsgesetz vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147, 1179), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	Das Unterhaltssicherungsgesetz vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147, 1179), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:	1. u n v e r ä n d e r t
a) Nach der Angabe zu § 17 wird die folgende Angabe eingefügt:	
„§ 17a Zuschlag für Fahrtkosten“.	
b) Die Angabe zu § 24 wird durch die folgende Angabe ersetzt:	
„§ 24 Zuständigkeit“.	
2. § 1 Absatz 3 und 4 wird durch die folgenden Absätze 3 und 4 ersetzt:	2. § 1 Absatz 3 und 4 wird durch die folgenden Absätze 3 und 4 ersetzt:
„(3) Im Spannungs- oder Verteidigungsfall oder im Fall der Geltung einer Rechtsverordnung nach § 2a des Wehrpflichtgesetzes gilt dieses Gesetz auch für	„(3) Im Spannungs- oder Verteidigungsfall gilt dieses Gesetz auch für
	1. Grundwehrdienst Leistende nach § 5 des Wehrpflichtgesetzes,
1. Wehrübungen nach § 6 des Wehrpflichtgesetzes und	2. Wehrübende nach § 6 des Wehrpflichtgesetzes,

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
	3. freiwillig verlängerten Grundwehrdienst Leistende nach § 6a des Wehrpflichtgesetzes und
2. unbefristeten Wehrdienst Leistende nach § 4 Absatz 1 Nummer 4 des Wehrpflichtgesetzes.	4. u n v e r ä n d e r t
(4) Im Spannungs- oder Verteidigungsfall sind die §§ 12 bis 17a nicht anzuwenden. Abweichend von § 25 Absatz 1 werden die Leistungen nach § 19 von Amts wegen gewährt.“	(4) u n v e r ä n d e r t
3. § 8 Absatz 2 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:	3. u n v e r ä n d e r t
„2. Ruhegehälter nach § 27 Absatz 1 des Soldatenversorgungsgesetzes einschließlich des Unterschiedsbetrags nach § 64 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Soldatenversorgungsgesetzes sowie Ruhegehälter nach § 4 des Beamtenversorgungsgesetzes einschließlich des Unterschiedsbetrags nach § 50 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Beamtenversorgungsgesetzes und Ruhegehälter nach den entsprechenden Vorschriften der Beamtenversorgungsgesetze der Länder, die der oder dem Reservistendienst Leistenden weitergewährt werden.“	
4. § 14 wird durch den folgenden § 14 ersetzt:	4. u n v e r ä n d e r t
„§ 14	
Dienstgeld	
Reservistendienst Leistende erhalten für Dienstleistungen an einem Samstag, einem Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag sowie für eine eintägige Dienstleistung an einem Freitag eine zweite Prämie nach Spalte 3 der Tabelle in Anlage 2. Für Tage, an denen kein Dienst geleistet wird, wird die zweite Prämie nicht gewährt. Satz 1 gilt nicht bei Anspruch auf den Auslandsverwendungszuschlag nach § 18.“	
5. § 16 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:	5. u n v e r ä n d e r t
„(2) Der Zuschlag beträgt 70 Prozent der entsprechenden Zulage nach der auf Grund des § 47 des Bundesbesoldungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung. Abweichend von Satz 1 beträgt der Zuschlag 100 Prozent, wenn dieser für	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
Soldatinnen und Soldaten nicht steuerpflichtig ist.“	
6. Nach § 17 wird der folgende § 17a eingefügt:	6. u n v e r ä n d e r t
„§ 17a	
Zuschlag für Fahrtkosten	
Reservistendienst Leistende, die aus persönlichen oder dienstlichen Gründen von der Pflicht zum Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft befreit sind und täglich von der Dienststätte zu ihrer Wohnung zurückkehren, erhalten pro Tag der Dienstleistung einen Zuschlag in Höhe von 20 Cent je Kilometer der mit einem privaten Kraftfahrzeug zurückgelegten Strecke der einfachen Entfernung zwischen Dienststätte und Wohnung. Der Zuschlag ist je Tag der Dienstleistung an der Dienststätte auf höchstens 20 Euro begrenzt. Entstandene Kosten für Fahrten auf dem Land- oder Wasserweg mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln werden bis zur Höhe der niedrigsten Beförderungsklasse entsprechend Satz 2 erstattet. Ist die Wohnung auf einer üblicherweise befahrenen Strecke weniger als 30 Kilometer von der Dienststätte entfernt oder liegt sie im Dienstort, wird der Zuschlag nicht gewährt.“	
7. § 24 wird durch den folgenden § 24 ersetzt:	7. u n v e r ä n d e r t
„§ 24	
Zuständigkeit	
Die Aufgaben dieses Gesetzes werden in bundeseigener Verwaltung durchgeführt und den Behörden der Bundeswehrverwaltung übertragen, die dem Bundesministerium der Verteidigung unterstehen.“	
8. § 25 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:	8. u n v e r ä n d e r t
„(1) Die Leistungen nach den §§ 5 bis 9, 14, 17a und 19 werden auf Antrag gewährt.“	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
9. Die Anlagen 1 und 2 werden durch die folgenden Anlagen 1 und 2 ersetzt:	9. u n v e r ä n d e r t
„Anlage 1 (zu § 8 Absatz 1)	
Mindestleistung	

Entwurf

	Dienstgrad	Tagessatz			
	1	2	3	4	5
		Reservistendienst Leistende oder Reservistendienst Leistender			
		ohne unterhaltsberechtigtes Kind	mit einem unterhaltsberechtigten Kind	mit zwei unterhaltsberechtigten Kindern	mit drei unterhaltsberechtigten Kindern [*]
1	Jäger, Panzerschütze, Panzergrenadier, Kanonier, Pionier, Panzerpionier, Funker, Schütze, Flieger, Sanitätssoldat, Matrose, Gefreiter, Grenadier, Panzerjäger, Panzerkanonier, Panzerfunker	76,85 €	89,52 €	93,90 €	105,34 €
2	Obergefreiter, Hauptgefreiter	78,04 €	90,88 €	95,10 €	106,29 €
3	Stabsgefreiter, Oberstabsgefreiter, Unteroffizier, Maat, Fahnenjunker, Seekadett	78,48 €	91,39 €	95,40 €	106,44 €
4	Stabsunteroffizier, Obermaat Korporal	80,31 €	93,29 €	96,76 €	107,26 €

* Bei mehr als drei unterhaltsberechtigten Kindern wird der Tagessatz für jedes weitere Kind um die Differenz zwischen den Tagessätzen nach den Spalten 4 und 5 erhöht.

	Dienstgrad	Tagessatz			
	1	2	3	4	5
		Reservistendienst Leistende oder Reservistendienst Leistender			
		ohne unterhaltsberechtigtes Kind	mit einem unterhaltsberechtigten Kind	mit zwei unterhaltsberechtigten Kindern	mit drei unterhaltsberechtigten Kindern*
	Stabskorporal				
5	Feldwebel, Bootsmann, Fähnrich, Fähnrich zur See, Oberfeldwebel, Oberbootsmann	82,74 €	96,04 €	99,48 €	109,89 €
6	Hauptfeldwebel, Hauptbootsmann, Oberfähnrich, Oberfähnrich zur See	86,35 €	100,09 €	103,44 €	113,81 €
7	Stabsfeldwebel, Stabsbootsmann, Oberstabsfeldwebel, Oberstabsbootsmann, Leutnant, Leutnant zur See	91,66 €	106,29 €	109,62 €	119,88 €
8	Oberleutnant, Oberleutnant zur See	96,75 €	111,74 €	115,27 €	125,24 €
9	Hauptmann, Kapitänleutnant	106,84 €	123,11 €	126,51 €	136,56 €
10	Stabsarzt, Stabsapotheker, Stabsveterinär, Stabshauptmann, Stabskapitänleutnant, Major, Korvettenkapitän	126,36 €	145,38 €	148,81 €	158,91 €
11	Oberstabsarzt, Oberstabsapotheker, Oberstabsveterinär, Oberstleutnant, Fregattenkapitän	128,97 €	148,44 €	151,90 €	161,76 €

	Dienstgrad	Tagessatz			
	1	2	3	4	5
		Reservistendienst Leistende oder Reservistendienst Leistender			
		ohne unterhaltsberechtigtes Kind	mit einem unterhaltsberechtigten Kind	mit zwei unterhaltsberechtigten Kindern	mit drei unterhaltsberechtigten Kindern*
12	Oberfeldarzt, Flottillenarzt, Oberfeldapotheker, Flottillenapotheker, Oberfeldveterinär	148,97 €	172,69 €	176,03 €	185,57 €
13	Oberst, Kapitän zur See, Oberstarzt, Flottenarzt, Oberstapotheker, Flottenapotheker, Oberstveterinär und höhere Dienstgrade	160,07 €	186,02 €	189,34 €	189,70 €

Beschlüsse des 12. Ausschusses

u n v e r ä n d e r t

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
Anlage 2 (zu den §§ 11, 14 und 19 Absatz 2)	
Prämie, Dienstgeld, Auslandszuschlag	

Entwurf

	Tagessatz			
	1	2	3	4
	Dienstgrad	Prämie nach § 11	Prämie nach § 14	Auslandszuschlag nach § 19
1	Jäger Panzerschütze Panzergrenadier Kanonier Pionier Panzerpionier Funker Schütze Flieger	23,53 €	18,82 €	10,18 €

	Tagessatz			
	1	2	3	4
	Dienstgrad	Prämie nach § 11	Prämie nach § 14	Auslandszuschlag nach § 19
	Sanitätssoldat Matrose Gefreiter Grenadier Panzerjäger Panzerkanonier Panzerfunker			
2	Obergefreiter Hauptgefreiter	25,84 €	20,67 €	11,71 €
3	Stabsgefreiter Oberstabsgefreiter Unteroffizier Maat Fahnenjunker Seekadett	26,99 €	21,59 €	13,25 €
4	Stabsunteroffizier Obermaat Korporal Stabskorporal	29,31 €	23,45 €	13,25 €
5	Feldwebel Bootsmann Fähnrich Fähnrich zur See Oberfeldwebel Oberbootsmann	30,08 €	24,06 €	13,76 €
6	Hauptfeldwebel Hauptbootsmann Oberfähnrich Oberfähnrich zur See	30,48 €	24,38 €	14,27 €
7	Stabsfeldwebel Stabsbootsmann Oberstabsfeldwebel Oberstabsbootsmann Leutnant Leutnant zur See	30,85 €	24,68 €	14,27 €
8	Oberleutnant Oberleutnant zur See	31,61 €	25,29 €	14,78 €
9	Hauptmann Kapitänleutnant	32,39 €	25,91 €	15,29 €

	Tagessatz			
	1	2	3	4
	Dienstgrad	Prämie nach § 11	Prämie nach § 14	Auslandszuschlag nach § 19
10	Stabsarzt Stabsapotheker Stabsveterinär Stabshauptmann Stabskapitänleutnant Major Korvettenkapitän	33,15 €	26,52 €	15,80 €
11	Oberstabsarzt Oberstabsapotheker Oberstabsveterinär Oberstleutnant Fregattenkapitän	33,94 €	27,15 €	16,32 €
12	Oberfeldarzt Flottillenarzt Oberfeldapotheker Flottillenapotheker Oberfeldveterinär	34,71 €	27,77 €	16,32 €
13	Oberst Kapitän zur See Oberstarzt Flottenarzt Oberstabsapotheker Flottenapotheker Oberstveterinär und höhere Dienstgrade	36,25 €	29,00 €	16,83 € ¹

Beschlüsse des 12. Ausschusses

u n v e r ä n d e r t

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
Artikel 7	Artikel 7
Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes	Änderung des Soldatenversorgungsgesetzes
Das Soldatenversorgungsgesetz vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932, 3958), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	Das Soldatenversorgungsgesetz vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932, 3958), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:	1. u n v e r ä n d e r t
a) Die Angabe zu Teil 2 Abschnitt 1 wird durch die folgende Angabe ersetzt:	
„Abschnitt 1	
Berufsförderung und Dienstzeitversorgung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit“.	
b) Die Angabe zu den §§ 56 bis 58 wird durch die folgende Angabe ersetzt:	
„§ 56 Bezüge für den Sterbemonat und Sterbegeld für Hinterbliebene von Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und von Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz oder Wehrdienst nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leisten	
§ 57 Laufende Unterstützung für Hinterbliebene von Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit	
§ 58 Versorgung der Hinterbliebenen nach einem Einsatzunfall von Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und von Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz oder nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leisten“.	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
c) Nach der Angabe zu § 135 wird die folgende Angabe eingefügt:	
„§ 136 Übergangsregelung aus Anlass des Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes“.	
2. § 3 Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	2. entfällt
„Der Grundwehrdienst wird jedoch mit seiner durch Rechtsvorschrift festgelegten Dauer angerechnet.“	
3. Die Überschrift des Teils 2 Abschnitt 1 wird durch die folgende Überschrift ersetzt:	3. entfällt
„Abschnitt 1	
Berufsförderung und Dienstzeitversorgung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit“.	
4. § 4 Absatz 3 wird gestrichen.	4. entfällt
5. § 6 Absatz 1 und 2 wird durch die folgenden Absätze 1 und 2 ersetzt:	2. § 6 Absatz 1 und 2 wird durch die folgenden Absätze 1 und 2 ersetzt:
„(1) Während der Wehrdienstzeit bieten die Karrierecenter der Bundeswehr – Berufsförderungsdienste – interne Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung an, an denen Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit unentgeltlich teilnehmen können. Für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, deren Wehrdienstzeit mit weniger als vier Jahren festgesetzt wurde, können Maßnahmen zum Berufseinstieg unterhalb der Erlangung von schulischen und beruflichen Abschlüssen, von Abschlüssen im Rahmen des Hochschulrahmengesetzes sowie von Fahrerlaubnissen angeboten werden. Über die Art der Maßnahmen nach Satz 2 entscheidet das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm benannte Stelle.	„(1) Während der Wehrdienstzeit bieten die Karrierecenter der Bundeswehr – Berufsförderungsdienste – interne Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung an, an denen nach § 58b des Soldatengesetzes freiwilligen Wehrdienst Leistende sowie Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit unentgeltlich teilnehmen können. Sofern eine Wehrdienstzeit mit weniger als vier Jahren festgesetzt wurde, können Maßnahmen zum Berufseinstieg unterhalb der Erlangung von schulischen und beruflichen Abschlüssen, von Abschlüssen im Rahmen des Hochschulrahmengesetzes sowie von Fahrerlaubnissen angeboten werden. Über die Art der Maßnahmen nach Satz 2 entscheidet das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm benannte Stelle.
(2) Ist für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Wehrdienstzeit von weniger als einem Jahr im Förderungsplan im Sinne des § 5 Absatz 2 vorgesehen, dass ein bestimmtes schulisches oder berufliches Bildungsziel im Rahmen der dienstzeitbegleitenden Förderung erreicht werden soll, und kann dieses Bildungsziel nicht oder nicht planmäßig durch Teilnahme an internen Maßnahmen erreicht werden, so kann im Einzelfall die Teilnahme an Maßnahmen der	(2) Ist für freiwilligen Wehrdienst Leistende nach § 58b des Soldatengesetzes im Förderungsplan im Sinne des § 5 Absatz 2 vorgesehen, dass ein bestimmtes schulisches oder berufliches Bildungsziel im Rahmen der dienstzeitbegleitenden Förderung erreicht werden soll, und kann dieses Bildungsziel nicht oder nicht planmäßig durch Teilnahme an internen Maßnahmen erreicht werden, so kann im Einzelfall die Teilnahme an Maßnahmen der schulischen und beruf-

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
schulischen und beruflichen Bildung anderer Anbieter gefördert werden.“	lichen Bildung anderer Anbieter gefördert werden.“
6. § 7 wird wie folgt geändert:	3. u n v e r ä n d e r t
a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	
„Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, die nicht Inhaberinnen oder Inhaber eines Eingliederungsscheins sind, haben Anspruch auf Förderung ihrer schulischen und beruflichen Bildung nach der Wehrdienstzeit, wenn die Wehrdienstzeit auf mindestens ein Jahr festgesetzt worden ist.“	
b) Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:	
„(5) Die Förderungsdauer nach der Wehrdienstzeit beträgt nach einer Wehrdienstzeit von	

Entwurf

1.	1 und weniger als 2 Jahren	bis zu 1 Monat
2.	2 und weniger als 3 Jahren	bis zu 2 Monate
3.	3 und weniger als 4 Jahren	bis zu 3 Monate
4.	4 und weniger als 5 Jahren	bis zu 12 Monate
5.	5 und weniger als 6 Jahren	bis zu 18 Monate
6.	6 und weniger als 7 Jahren	bis zu 24 Monate
7.	7 und weniger als 8 Jahren	bis zu 30 Monate
8.	8 und weniger als 9 Jahren	bis zu 36 Monate
9.	9 und weniger als 10 Jahren	bis zu 42 Monate
10.	10 und weniger als 11 Jahren	bis zu 48 Monate
11.	11 und weniger als 12 Jahren	bis zu 54 Monate
12.	12 und mehr Jahren	bis zu 60 Monate.“

Beschlüsse des 12. Ausschusses

u n v e r ä n d e r t

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
c) Absatz 12 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	
„Soweit es zur Umsetzung des Förderungsplans erforderlich ist, kann Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, deren Wehrdienstzeit auf mindestens vier Jahre festge-	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
setzt wurde, ausnahmsweise eine Freistellung vom militärischen Dienst gewährt werden.“	
7. § 9 wird wie folgt geändert:	7. entfällt
a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	
„Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit werden während der ersten acht Jahre nach dem Ende ihrer Wehrdienstzeit, Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von mindestens 20 Jahren während der ersten neun Jahre nach dem Ende ihrer Wehrdienstzeit dabei unterstützt, einen Arbeitsplatz zu finden, der ihrem Qualifikationsprofil entspricht.“	
b) Absatz 7 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	
„Für frühere Soldatinnen auf Zeit und frühere Soldaten auf Zeit, die ihre volle berufliche Leistungsfähigkeit erst nach einer Einarbeitungszeit erlangen können, kann nach Ablauf ihrer Wehrdienstzeit einem Arbeitgeber ein Einarbeitungszuschuss gewährt werden.“	
8. § 11 Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	8. entfällt
„Die Zeit des Grundwehrdienstes oder die nach § 7 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes auf den Grundwehrdienst anrechenbare Zeit des Wehrdienstes als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit wird bei früheren Soldatinnen auf Zeit und früheren Soldaten auf Zeit auf die Berufszugehörigkeit angerechnet.“	
9. § 12 wird wie folgt geändert:	9. entfällt
a) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:	
„(2) Die nach § 7 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes auf den Grundwehrdienst anrechenbare Zeit wird auf die bei der Zulassung zu weiterführenden Prüfungen im Beruf nachzuweisende Zeit einer mehrjährigen Tätigkeit nach der Berufsabschlussprüfung angerechnet, soweit eine Zeit von einem Jahr nicht unterschritten wird.“	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
b) Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	
„Dienstzeiten, die Voraussetzung für eine Beförderung sind, beginnen für eine Richterin oder einen Richter, die oder der unter den dem Satz 1 entsprechenden Voraussetzungen eingestellt worden ist, mit dem Zeitpunkt, zu dem sie oder er ohne Ableisten des nach § 7 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes auf den Grundwehrdienst anrechenbaren Wehrdienstes als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit zur Ernennung auf Lebenszeit herangestanden hätte.“	
10. § 16 wird wie folgt geändert:	4. § 16 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	a) u n v e r ä n d e r t
„Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit erhalten Übergangsgebühren, wenn ihr Dienstverhältnis wegen Ablaufs der festgesetzten Wehrdienstzeit, wegen Dienstunfähigkeit oder wegen Entlassung nach § 55 Absatz 4 Satz 2 des Soldatengesetzes auf Grund des Nichtbestehens der Laufbahnprüfung nach Laufbahnaufstieg und mindestens vierjähriger Wehrdienstzeit in der vorherigen Laufbahn endet.“	
b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:	b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
„(2) Übergangsgebühren werden gewährt nach einer Wehrdienstzeit von	„(2) Übergangsgebühren werden gewährt nach einer Wehrdienstzeit von

Entwurf

1.	1 und weniger als 2 Jahren	für 1 Monat
2.	2 und weniger als 3 Jahren	für 2 Monate
3.	3 und weniger als 4 Jahren	für 3 Monate
4.	4 und weniger als 5 Jahren	für 12 Monate
5.	5 und weniger als 6 Jahren	für 18 Monate
6.	6 und weniger als 7 Jahren	für 24 Monate
7.	7 und weniger als 8 Jahren	für 30 Monate
8.	8 und weniger als 9 Jahren	für 36 Monate
9.	9 und weniger als 10 Jahren	für 42 Monate
10.	10 und weniger als 11 Jahren	für 48 Monate
11.	11 und weniger als 12 Jahren	für 54 Monate
12.	12 und mehr Jahren	für 60 Monate.“

Beschlüsse des 12. Ausschusses

1.	1 und weniger als 2 Jahren	für 1 Monat
2.	2 und weniger als 3 Jahren	für 2 Monate
3.	3 und weniger als 4 Jahren	für 3 Monate
4.	4 und weniger als 5 Jahren	für 12 Monate
5.	5 und weniger als 6 Jahren	für 18 Monate
6.	6 und weniger als 7 Jahren	für 24 Monate
7.	7 und weniger als 8 Jahren	für 30 Monate
8.	8 und weniger als 9 Jahren	für 36 Monate
9.	9 und weniger als 10 Jahren	für 42 Monate
10.	10 und weniger als 11 Jahren	für 48 Monate
11.	11 und weniger als 12 Jahren	für 54 Monate
12.	12 und mehr Jahren	für 60 Monate.

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
	Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einem Förderungsanspruch nach § 7 Absatz 10 erhalten Übergangsgebühren entsprechend der dort festgelegten Dauer der Förderung. Die Bezugszeiträume nach den Sätzen 1 und 2 verkürzen sich um
	1. Zeiten einer Verlängerung nach § 40 Absatz 3 des Soldatengesetzes, in der während einer Beurlaubung ohne Geld- und Sachbezüge Verwendungseinkommen im Sinne des § 68 Absatz 4 erzielt wird,
	2. Zeiten einer Freistellung vom militärischen Dienst nach § 7 Absatz 12.
	Die Bezugszeiträume verkürzen sich ferner um den Umfang einer Minderung nach Maßgabe des § 7 Absatz 6 Satz 2, Absatz 7 bis 9 und 11; bei einer Verkürzung nach Absatz 11 verbleibt ein Anspruch auf Übergangsgebühren von mindestens sechs Monaten, jedes weitere vollständig abgeleistete Dienstjahr erhöht den Anspruch um einen weiteren Monat.“
c) Absatz 3 Satz 4 wird gestrichen.	c) u n v e r ä n d e r t
d) Absatz 5 wird durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:	d) u n v e r ä n d e r t
„(5) Übergangsgebühren können auf Antrag den Soldatinnen auf Zeit und Solda-	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
ten auf Zeit, die nach einer Wehrdienstzeit von mindestens vier Jahren auf eigenen Antrag nach § 55 Absatz 3 des Soldatengesetzes entlassen worden sind, in den Grenzen der Absätze 2 und 3 in dem zeitlichen und finanziellen Umfang bewilligt werden, wie es übergangsweise zur Sicherung des Lebensunterhalts notwendig ist.“	
e) Absatz 6 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	e) u n v e r ä n d e r t
„Die Zahlung kann auf Antrag höchstens zweimal für insgesamt längstens 24 Monate aufgeschoben oder unterbrochen werden.“	
11. § 20 Satz 4 wird gestrichen.	11. e n t f ä l l t
12. In § 25 Satz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe „§ 16“ die Angabe „auf Antrag“ eingefügt.	5. u n v e r ä n d e r t
13. In § 31 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 in der Angabe vor Buchstabe a wird die Angabe „zwischenzeitlich“ durch die Angabe „zwischenstaatlichen“ ersetzt.	6. u n v e r ä n d e r t
14. § 55 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	7. u n v e r ä n d e r t
„Freistellung vom militärischen Dienst zur Teilnahme an einem notwendigen Berufsorientierungspraktikum kann im Umfang des § 9 Absatz 3 gewährt werden.“	
15. § 56 wird wie folgt geändert:	15. e n t f ä l l t
a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:	
„§ 56	
<i>Bezüge für den Sterbemonat und Sterbegeld für Hinterbliebene von Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und von Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz oder Wehrdienst nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leisten“.</i>	
b) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:	
„(1) Stirbt eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz oder nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leistet, wäh-	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
<i>rend des Wehrdienstes, so ist auf die Hinterbliebenen § 17 des Beamtenversorgungsgesetzes über die Bezüge im Sterbemonat entsprechend anzuwenden. Stirbt eine Soldatin auf Zeit oder ein Soldat auf Zeit, so sind auf die Hinterbliebenen einer Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf Zeit § 17 des Beamtenversorgungsgesetzes über die Bezüge im Sterbemonat und § 18 des Beamtenversorgungsgesetzes über das Sterbegeld entsprechend anzuwenden.“</i>	
c) Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	
<i>„Stirbt eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz leistet, oder eine Soldatin auf Zeit oder ein Soldat auf Zeit mit einer Wehrdienstzeit bis zu sechs Monaten während des Wehrdienstverhältnisses an den Folgen einer Wehrdienstbeschädigung, so erhalten die Eltern ein Sterbegeld in Höhe von 2 557 Euro, wenn sie mit der oder dem Verstorbenen zur Zeit des Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben.“</i>	
16. § 57 wird wie folgt geändert:	8. u n v e r ä n d e r t
a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:	
„§ 57	
Laufende Unterstützung für Hinterbliebene von Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit“.	
b) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	
<i>„Ist eine Soldatin auf Zeit oder ein Soldat auf Zeit, die oder der in der Bundeswehr mindestens sechs Jahre Wehrdienst geleistet hat, während der Dauer ihres oder seines Dienstverhältnisses verstorben und ist der Tod nicht Folge einer Wehrdienstbeschädigung, so können die überlebende Ehegattin oder der überlebende Ehegatte und die unterhaltsberechtigten Kinder auf Antrag eine laufende Unterstützung erhalten.“</i>	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
17. § 58 wird wie folgt geändert:	17. entfällt
a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:	
„§ 58	
<i>Versorgung der Hinterbliebenen nach einem Einsatzunfall von Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und von Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz oder nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leisten“.</i>	
b) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:	
„(1) Stirbt eine Soldatin auf Zeit, ein Soldat auf Zeit oder eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz oder nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leistet oder sich in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes befindet, an den Folgen eines Einsatzunfalls nach § 87 Absatz 2, den sie oder er während dieses Wehrdienstverhältnisses oder während eines unmittelbar vorangegangenen Wehrdienstverhältnisses der genannten Art erlitten hat, sind die Vorschriften dieses Abschnitts und des Abschnitts 4 nach Maßgabe der folgenden Absätze anzuwenden.“	
18. § 60 Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:	18. entfällt
„(6) Die Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend, wenn eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leistet, während einer besonderen Auslandsverwendung nach § 87 Absatz 1 verschollen ist.“	
19. § 80 Absatz 2 Satz 6 wird gestrichen.	19. entfällt
20. § 81 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:	9. unverändert
„2. den Bezug von Krankengeld der Soldatenentschädigung (§ 16 Absatz 7) und den Bezug und jede Änderung von Einkünften nach § 17 Absatz 1 Satz 2, den §§ 34 und 40 Absatz 6, den §§ 52 und 59 sowie den §§ 68 bis 72 und 80 Absatz 2,“.	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
21. § 85a wird wie folgt geändert:	10. § 85a wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nummer 3 wird nach der Angabe „im Zeitpunkt“ die Angabe „der Beendigung“ eingefügt.	a) u n v e r ä n d e r t
b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:	b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
„(2) Die Kompensationszahlung beträgt 50 000 Euro. Sie erhöht sich für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit um 7 500 Euro für jedes vor dem Unfall vollendete Dienstjahr und um 625 Euro für jeden weiteren vor dem Unfall vollendeten Dienstmonat. Für nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes Wehrdienstleistende erhöht sich die Kompensationszahlung für jeden vor dem Unfall vollendeten Dienstmonat um 625 Euro. Für Zeiten der Beurlaubung ohne Dienstbezüge oder Wehrsold werden von der Erhöhung für jeweils 30 Tage Urlaub 625 Euro abgezogen. Der Abzug entfällt für die Zeit	„(2) Die Kompensationszahlung beträgt 50 000 Euro. Sie erhöht sich für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit um 7 500 Euro für jedes vor dem Unfall vollendete Dienstjahr und um 625 Euro für jeden weiteren vor dem Unfall vollendeten Dienstmonat. Für nach § 58b und dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes Wehrdienstleistende erhöht sich die Kompensationszahlung für jeden vor dem Unfall vollendeten Dienstmonat um 625 Euro. Für Zeiten der Beurlaubung ohne Dienstbezüge oder Wehrsold werden von der Erhöhung für jeweils 30 Tage Urlaub 625 Euro abgezogen. Der Abzug entfällt für die Zeit
1. einer Beurlaubung, die öffentlichen Belangen oder dienstlichen Interessen dient,	1. u n v e r ä n d e r t
2. einer Elternzeit,	2. u n v e r ä n d e r t
3. einer Freistellung wegen Kindererziehung bis zu einer Dauer von drei Jahren für jedes Kind und	3. u n v e r ä n d e r t
4. der tatsächlichen Betreuung und Pflege eines nach einem ärztlichen Gutachten pflegebedürftigen Angehörigen.	4. u n v e r ä n d e r t
Bei der Berechnung der Erhöhung der Kompensationszahlung bleiben früher abgeleitete Dienstverhältnisse unberücksichtigt.“	Bei der Berechnung der Erhöhung der Kompensationszahlung bleiben früher abgeleitete Dienstverhältnisse unberücksichtigt.“
c) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefügt:	c) u n v e r ä n d e r t
„(5) Besteht auf Grund derselben Ursache Anspruch sowohl auf die Ausgleichzahlung nach § 90 des Soldatenversorgungsgesetzes als auch auf die Kompensationszahlung, wird nur die Ausgleichzahlung gewährt.“	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
22. § 90 Absatz 2 Satz 3 wird <i>durch den folgenden Satz ersetzt</i> :	11. Nach § 90 Absatz 2 Satz 5 wird der folgende Satz eingefügt :
„Für nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes Wehrdienstleistende erhöht sie sich für jeden vor dem Einsatzunfall vollendeten Dienstmonat um 625 Euro.“	entfällt
	„Bei der Berechnung der Erhöhung der Ausgleichszahlung bleiben früher abgeleistete Dienstverhältnisse unberücksichtigt.“
23. § 121 Absatz 1 Satz 4 wird gestrichen.	12. unverändert
24. § 126 wird wie folgt geändert:	13. unverändert
a) Absatz 1 Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	
„§ 4 Absatz 1, § 5 Absatz 3, § 7 Absatz 7, 9 und 12, § 8 Absatz 1 und 2, die §§ 9, 10 und 16 Absatz 4 und 6, die §§ 17 und 19 Absatz 7 sowie die §§ 21, 22, 25, 33, 60, 62, 68, 80, 104 und 125 sind nach diesem Gesetz in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.“	
b) Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	
„Wenn Soldatinnen auf Zeit oder Soldaten auf Zeit nach dem 25. Juli 2012 erneut in ein Dienstverhältnis als Soldatinnen auf Zeit oder als Soldaten auf Zeit berufen werden und dieses Dienstverhältnis weniger als sechs Monate dauert, gilt § 20 Satz 2 bis 4 entsprechend.“	
25. Nach § 135 wird der folgende § 136 eingefügt:	25. entfällt
„§ 136	
<i>Übergangsregelung aus Anlass des Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes</i>	
(1) Auf Soldatinnen und Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung leisten, ist dieses Gesetz in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung weiter anzuwenden.	
(2) Für Soldatinnen und Soldaten, deren freiwilliger Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung am oder vor dem 31. Dezember 2025 geendet hat, gelten § 11 Absatz 2,	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
<i>§ 12 Absatz 2 und 3 Satz 2 in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung.“</i>	
Artikel 8	Artikel 8
Änderung des Zivildienstgesetzes	Änderung des Zivildienstgesetzes
Das Zivildienstgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2005 (BGBl. I S. 1346), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	Das Zivildienstgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2005 (BGBl. I S. 1346), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:	1. u n v e r ä n d e r t
a) Die Angabe zu § 1a wird durch die folgende Angabe ersetzt:	
„§ 1a Anwendung dieses Gesetzes“.	
b) Die Angabe zu § 14c wird durch die folgende Angabe ersetzt:	
„§ 14c Freiwilligendienst“.	
2. § 1a wird durch den folgenden § 1a ersetzt:	2. § 1a wird durch den folgenden § 1a ersetzt:
„§ 1a	„§ 1a
Anwendung dieses Gesetzes	Anwendung dieses Gesetzes
§ 2 Absatz 2 sowie die §§ 2a und 23 gelten nur im Spannungs- oder Verteidigungsfall <i>oder im Fall der Geltung einer Rechtsverordnung nach § 2a des Wehrpflichtgesetzes</i> .“	§ 2 Absatz 2 sowie die §§ 2a und 23 gelten nur im Spannungs- oder Verteidigungsfall.“
3. § 2 wird durch den folgenden § 2 ersetzt:	3. u n v e r ä n d e r t
„§ 2	
Organisation des Zivildienstes	
(1) Dieses Gesetz wird, soweit es nichts anderes bestimmt, in bundeseigener Verwaltung durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Bundesamt) als selbstständige Bundesoberbehörde ausgeführt, die dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend untersteht. Dem Bundesamt können auch andere Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bil-	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
dung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend übertragen werden.	
(2) Auf Vorschlag der Bundesregierung wird im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Bundesbeauftragte für den Zivildienst (Bundesbeauftragte) oder ein Bundesbeauftragter für den Zivildienst (Bundesbeauftragter) ernannt. Die oder der Bundesbeauftragte führt die dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf dem Gebiet des Zivildienstes obliegenden Aufgaben durch, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Die oder der Bundesbeauftragte erstattet dem Deutschen Bundestag in jeder Legislaturperiode einen schriftlichen Tätigkeitsbericht.“	
4. In § 2a Absatz 1, 3 Satz 1 und Absatz 4, § 4 Absatz 1 Nummer 4, den §§ 5 und 6 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 2 wird jeweils die Angabe „Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ durch die Angabe „Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ und die Angabe „Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ durch die Angabe „Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ ersetzt.	4. u n v e r ä n d e r t
5. § 10 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe f wird durch den folgenden Buchstaben f ersetzt:	5. u n v e r ä n d e r t
„f) einen Freiwilligendienst nach dem Jugendfreiwilligendienstgesetz oder dem Bundesfreiwilligendienstgesetz von mindestens sechs Monaten,“.	
6. § 12 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:	6. u n v e r ä n d e r t
„(1) Anträge nach § 10 Absatz 2 und nach § 11 Absatz 2, 4 und 6, die nicht gemäß § 20 des Wehrpflichtgesetzes frühestens nach der Aufforderung nach § 15a Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes und spätestens bis zum Abschluss der Musterung beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zu stellen waren, sind schriftlich oder zur Niederschrift beim Bundesamt zu stellen.“	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
7. § 14c wird wie folgt gefasst:	7. u n v e r ä n d e r t
„§ 14c	
Freiwilligendienst	
(1) Anerkannte Kriegsdienstverweigerer werden nicht zum Zivildienst herangezogen, wenn sie sich nach ihrer Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer schriftlich zu einem Freiwilligendienst nach dem Jugendfreiwilligendienstgesetz oder dem Bundesfreiwilligendienstgesetz verpflichtet haben, der mindestens zwei Monate länger dauert als der Zivildienst, den sie sonst zu leisten hätten. Der Dienst ist spätestens ein Jahr nach der Verpflichtung sowie vor Vollendung des 23. Lebensjahres anzutreten. Die Verpflichtung ist bei einem Freiwilligendienst nach dem Jugendfreiwilligendienstgesetz gegenüber einem Träger zu übernehmen, der nach dem Jugendfreiwilligendienstgesetz zugelassen ist, und bei einem Freiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz gegenüber dem Bund vertreten durch das Bundesamt.	
(2) Die in Absatz 1 Satz 3 Genannten sind verpflichtet, dem Bundesamt das Vorliegen sowie den Wegfall der Voraussetzungen für die Nichtheranziehung von anerkannten Kriegsdienstverweigerern zum Zivildienst anzuzeigen.	
(3) Weisen anerkannte Kriegsdienstverweigerer bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres nach, dass sie Dienst gemäß Absatz 1 geleistet haben, so erlischt ihre Pflicht, Zivildienst zu leisten; das gilt nicht für den Zivildienst im Verteidigungsfall. Wird der Dienst vorzeitig beendet, so ist die im Dienst zurückgelegte Zeit, soweit sie zwei Monate übersteigt, auf den Zivildienst anzurechnen.“	
8. In § 19 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ durch die Angabe „Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ ersetzt.	8. u n v e r ä n d e r t
9. § 22a wird wie folgt geändert:	9. u n v e r ä n d e r t
a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ durch die Angabe „Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ ersetzt.	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Angabe „Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ durch die Angabe „Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ und die Angabe „Bundesamt für den Zivildienst“ durch die Angabe „Bundesamt“ ersetzt.	
10. In § 23 Absatz 4 Satz 5 und in Absatz 5 wird jeweils die Angabe „Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ durch die Angabe „Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ ersetzt.	10. u n v e r ä n d e r t
11. In § 25b Absatz 3 Satz 4, § 28 Absatz 2 Satz 2 und § 35 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 9 Satz 2 wird jeweils die Angabe „Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ durch die Angabe „Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ ersetzt.	11. u n v e r ä n d e r t
12. § 36 wird wie folgt geändert:	12. u n v e r ä n d e r t
a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:	
aa) In Satz 2 wird die Angabe „Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ durch die Angabe „Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ ersetzt.	
bb) In Satz 3 wird die Angabe „Bundesamtes für den Zivildienst“ durch die Angabe „Bundesamtes“ ersetzt.	
b) In Absatz 9 wird die Angabe „Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ durch die Angabe „Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ ersetzt.	
13. § 40 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:	13. u n v e r ä n d e r t
„(2) Ärztliche Eingriffe in seine körperliche Unversehrtheit muss er nur dulden, wenn es sich um Maßnahmen handelt, die der Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten dienen. § 25 Absatz 3 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes bleibt unberührt.“	
14. In § 41 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 wird jeweils die Angabe „Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ durch die Angabe	14. u n v e r ä n d e r t

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
„Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ ersetzt.	
15. In § 45a Absatz 2 wird die Angabe „Bundesamt für den Zivildienst“ durch die Angabe „Bundesamt“ ersetzt.	15. u n v e r ä n d e r t
16. In § 78 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 wird jeweils die Angabe „Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ durch die Angabe „Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend“ ersetzt.	16. u n v e r ä n d e r t
Artikel 9	Artikel 9
Änderung der Unabkömmlichstellungsverordnung	u n v e r ä n d e r t
Die Unabkömmlichstellungsverordnung vom 24. August 2005 (BGBl. I S. 2538), die zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 2. Juni 2016 (BGBl. I S. 1257) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	
1. § 3 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:	
„(2) Über die Vorschläge, Wehrpflichtige oder Dienstleistungspflichtige unabkömmlich zu stellen, entscheidet das für den Wohnsitz zuständige Karrierecenter der Bundeswehr. Vorschläge oberster Landesbehörden sowie Vorschläge oberster Bundesbehörden sind dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zur Entscheidung vorzulegen, wenn dem Karrierecenter der Bundeswehr die Vorschläge nicht begründet erscheinen.“	
2. § 5 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:	
„(2) Zuständig für den Widerruf ist für Vorschläge	
1. einer obersten Landesbehörde oder einer obersten Bundesbehörde das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr,	
2. in den nicht in Nummer 1 genannten Fällen das für den Wohnsitz des Wehrpflichtigen oder des oder der Dienstleistungspflichtigen zuständige Karrierecenter der Bundeswehr.“	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
3. § 6 wird wie folgt geändert:	
a) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:	
„(2) Der Ausschuss bei dem Karrierecenter der Bundeswehr und bei dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr besteht aus der Leitung der Behörde oder deren Vertretung als Vorsitzender oder Vorsitzende sowie jeweils einem oder einer von der Landesregierung und von dem Vorstand der Bundesagentur für Arbeit zu benennenden Beisitzer oder Beisitzerin. Die Landesregierung kann das Recht zur Benennung der Beisitzer und Beisitzerinnen auf eine andere Behörde übertragen. Der Vorstand der Bundesagentur kann das Recht zur Benennung der Beisitzer und Beisitzerinnen auf die Geschäftsführungen der Regionaldirektionen übertragen. Soweit eine Unabkömmlichstellung widerrufen werden soll, die auf Vorschlag einer obersten Bundesbehörde erfolgte, besteht der Ausschuss bei dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aus der Leitung der Behörde oder deren Vertretung als Vorsitzender oder Vorsitzende sowie jeweils einem oder einer von dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und von der obersten Bundesbehörde, die die Unabkömmlichstellung der Wehrpflichtigen oder der Dienstleistungspflichtigen vorgeschlagen hat, zu benennenden Beisitzer oder Beisitzerin.“	
b) Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	
„Befinden sich der Sitz der vorschlagsberechtigten Behörde und der Sitz des Karrierecenters der Bundeswehr in verschiedenen Ländern, so ist diejenige Landesregierung für die Entsendung des Beisitzers oder der Beisitzerin zuständig, in deren Zuständigkeitsbereich das Karrierecenter der Bundeswehr seinen Sitz hat.“	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
Artikel 10	Artikel 10
Änderung der Berufsförderungsverordnung	Änderung der Berufsförderungsverordnung
Die Berufsförderungsverordnung vom 23. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2336), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 423) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	Die Berufsförderungsverordnung vom 23. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2336), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 423) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu den §§ 34 und 35 durch die folgende Angabe ersetzt:	1. u n v e r ä n d e r t
„§ 34 Berufsorientierungspraktika nach § 9 Absatz 2 des Soldatenversorgungsgesetzes	
§ 35 Berufsorientierungspraktikum nach § 9 Absatz 3 des Soldatenversorgungsgesetzes“.	
2. § 2 Absatz 9 wird gestrichen.	2. entfällt
3. § 7 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:	3. entfällt
„(1) Der Bescheid über die Bewilligung der dienstzeitbegleitenden Förderung kann widerrufen werden, wenn	
1. nicht regelmäßig an der Maßnahme teilgenommen wird,	
2. aufgrund der Leistungen oder des Verhaltens der Förderungsberechtigten nicht zu erwarten ist, dass sie das Ziel der Maßnahme erreichen, oder	
3. Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, deren Wehrdienstzeit auf weniger als ein Jahr festgesetzt wurde und die an einer externen Maßnahme teilnehmen, in ein Dienstverhältnis als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit mit einem Förderungsanspruch nach § 7 des Soldatenversorgungsgesetzes berufen worden sind.“	
4. § 16 Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	2. u n v e r ä n d e r t
„Eine Maßnahme der beruflichen Bildung in Vollzeitform kann nach § 7 Absatz 12 des Soldatenversorgungsgesetzes ausnahmsweise bis zu drei Monate vor dem Dienstzeitende gefördert werden, wenn	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
1. der Beginn der Maßnahme unabänderlich ist und	
2. durch die Förderung eine Verzögerung bei der Umsetzung des Förderungsplans vermieden wird.“	
5. § 19 Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	3. u n v e r ä n d e r t
„Kosten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 werden grundsätzlich nur bis zu folgenden Höchstbeträgen erstattet:	

Entwurf

	Dauer der Förderung nach § 7 Absatz 5 des Soldatenversorgungsgesetzes in Monaten	Höchstbetrag in Euro
1	1	1 200
2	2	2 400
3	3	3 600
4	12	5 000
5	18	7 000
6	24	9 000
7	30	11 000
8	36	13 000
9	42	15 000
10	48	17 000
11	54	19 000
12	60	21 000*.

Beschlüsse des 12. Ausschusses

u n v e r ä n d e r t

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
6. § 31 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:	6. entfällt
„(4) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, die keinen Anspruch auf Förderung der schulischen oder beruflichen Bildung nach § 7 des Soldatenversorgungsgesetzes erworben haben, werden Eingliederungshilfen nach Absatz 1 mit Ausnahme der Hilfen nach Absatz 1 Nummer 3 und 5 nur gewährt, wenn sie innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Dienstverhältnisses mit der Maßnahme beginnen.“	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
7. § 34 wird wie folgt geändert:	4. u n v e r ä n d e r t
a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:	
„§ 34	
Berufsorientierungspraktika nach § 9 Absatz 2 des Soldatenversorgungsgesetzes“.	
b) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:	
„(1) Über die Freistellung vom militärischen Dienst zur Teilnahme an einem Berufsorientierungspraktikum nach § 9 Absatz 2 des Soldatenversorgungsgesetzes wird auf den vor dem Beginn des Praktikums schriftlich oder elektronisch gestellten Antrag der Förderungsberechtigten entsprechend dem Verfahren nach § 16 Absatz 3 entschieden.“	
8. § 35 wird wie folgt geändert:	5. u n v e r ä n d e r t
a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:	
„§ 35	
Berufsorientierungspraktikum nach § 9 Absatz 3 des Soldatenversorgungsgesetzes“.	
b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:	
„(2) Erhöhter Berufsorientierungsbedarf im Sinne des § 9 Absatz 3 des Soldatenversorgungsgesetzes liegt in der Regel vor, wenn die Förderungsberechtigten noch keine abschließende Berufswahlentscheidung getroffen haben, Neigung und Eignung für bestimmte Berufe geklärt oder berufliche Alternativen erprobt werden sollen.“	
9. <i>Nach § 38 Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefügt:</i>	9. e n t f ä l l t
„(3) <i>Auf Soldatinnen und Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes in der am 31. Dezember 2025 geltenden Fassung leisten, ist diese Verordnung in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung weiter anzuwenden.</i> “	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
Artikel 11	Artikel 11
Änderung der Zivildienst-Personalaktenverordnung	u n v e r ä n d e r t
Die Zivildienst-Personalaktenverordnung vom 10. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4025), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. November 2003 (BGBl. I S. 2261) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	
1. Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt:	
„Verordnung über die Führung der Personalakten durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	
(Zivildienst-Personalaktenverordnung – ZDPersAV)“.	
2. § 2 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:	
„(2) Die Grundakte enthält den Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerin oder Kriegsdienstverweigerer, den das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zusammen mit der Personalakte dem Bundesamt nach § 2 Absatz 6 des Kriegsdienstverweigerungsgesetzes zugeleitet hat. Die Grundakte wird von der für die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerin oder Kriegsdienstverweigerer zuständigen Arbeitseinheit des Bundesamtes geführt und ist während der Dauer des Anerkennungsverfahrens nur dem für die Bearbeitung des Antrages zuständigen Personal zugänglich. Ist die Anerkennung unanfechtbar, so wird die Grundakte der für die Durchführung des Zivildienstes zuständigen Arbeitseinheit des Bundesamtes zugeleitet.“	
3. In § 9 Absatz 2 Satz 2, § 11 Absatz 1 Satz 1 und § 13 Absatz 2 Satz 1 wird jeweils die Angabe „Kreiswehrrersatzamt“ durch die Angabe „Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr“ ersetzt.	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
Artikel 12	Artikel 12
Änderung des Bundesmeldegesetzes	u n v e r ä n d e r t
Das Bundesmeldegesetz vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	
1. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:	
a) In Nummer 10 wird die Angabe „Wohnungsgebers,“ durch die Angabe „Wohnungsgebers.“ ersetzt.	
b) Nummer 11 wird gestrichen.	
2. § 36 wird wie folgt geändert:	
a) In Absatz 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen.	
b) Absatz 2 wird gestrichen.	
3. § 42 Absatz 3 Satz 3 und § 50 Absatz 5 Satz 2 werden jeweils durch den folgenden Satz ersetzt:	
„Bei einem Widerspruch hat die betroffene Person gegenüber der Meldebehörde ein Recht auf unentgeltliche Einrichtung einer Übermittlungssperre.“	
Artikel 13	Artikel 13
Änderung des Arbeitssicherstellungsgesetzes	Änderung des Arbeitssicherstellungsgesetzes
Das Arbeitssicherstellungsgesetz vom 9. Juli 1968 (BGBl. I S. 787), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	Das Arbeitssicherstellungsgesetz vom 9. Juli 1968 (BGBl. I S. 787), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:	1. u n v e r ä n d e r t
a) Nach der Angabe zu § 31 wird die folgende Angabe eingefügt:	
„Sechster Abschnitt: Datenverarbeitung	
§ 31a Datenübermittlung von den Meldebehörden	
§ 31b Datenübermittlung durch die Jobcenter; Verordnungsermächtigung	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
§ 31c Zweck der Verarbeitung und Löschung der Daten“.	
b) Die Angabe zum Sechsten Abschnitt wird durch die folgende Angabe ersetzt:	
„Siebter Abschnitt: Schlussvorschriften“.	
2. § 4 Absatz 3 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:	2. u n v e r ä n d e r t
„1. nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sowie, wenn der versorgende Betrieb der Gesellschaft oder des Unternehmens seinen Sitz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hat, nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und 1b und“.	
3. In § 6 wird die Angabe „im Bundesgrenzschutz“ durch die Angabe „in der Bundespolizei“ ersetzt.	3. u n v e r ä n d e r t
4. Nach § 31 wird der folgende Sechste Abschnitt eingefügt:	4. Nach § 31 wird der folgende Sechste Abschnitt eingefügt:
„Sechster Abschnitt	„Sechster Abschnitt
Datenverarbeitung	Datenverarbeitung
§ 31a	§ 31a
Datenübermittlung von den Meldebehörden	Datenübermittlung von den Meldebehörden
(1) Die Bundesagentur für Arbeit ist berechtigt, im Verteidigungsfall und nach Maßgabe von Artikel 80a Absatz 1 des Grundgesetzes die folgenden Daten aller männlichen Personen vom vollendeten 18. Lebensjahr bis zum Ablauf des Jahres, in dem die Person das 60. Lebensjahr vollendet, bei den Meldebehörden abzurufen:	(1) u n v e r ä n d e r t
1. Familienname,	
2. Vornamen,	
3. Geburtsdatum und Geburtsort,	
4. derzeitige Staatsangehörigkeiten,	
5. derzeitige Anschriften, gekennzeichnet nach Haupt- und Nebenwohnung.	
(2) Die Bundesagentur für Arbeit ist berechtigt, im Verteidigungsfall die in Absatz 1 Satz 1 genannten Daten aller weiblichen Personen	(2) u n v e r ä n d e r t

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
vom vollendeten 18. Lebensjahr bis zum vollendeten 55. Lebensjahr bei den Meldebehörden abzurufen.	
(3) <i>Im Falle der Geltung einer Rechtsverordnung nach § 2a des Wehrpflichtgesetzes ist die Bundesagentur für Arbeit bereits vor den in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten berechtigt, den Abruf nach den Absätzen 1 und 2 zum Zweck der Vorbereitung auf Maßnahmen nach § 2 Nummer 2 und 3 sowie zum Einholen von Auskünften nach § 24, für die Verpflichtung zu Ausbildungsveranstaltungen nach § 29 und zum Erlass von Bereithaltungsbescheiden nach § 30 durchzuführen.</i>	(3) entfällt
(4) Ist der Datenabruf nicht möglich, so erfolgt die Datenübermittlung durch elektronische Datenübertragung nach § 34 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Bundesmeldegesetzes.	(3) unverändert
§ 31b	§ 31b
Datenübermittlung durch die Jobcenter; Verordnungsermächtigung	unverändert
Die Jobcenter sind verpflichtet, im Verteidigungsfall oder nach Maßgabe von Artikel 80a Absatz 1 des Grundgesetzes die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Daten an die Bundesagentur für Arbeit zu übermitteln. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales legt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates die erforderlichen Daten fest.	
§ 31c	§ 31c
Zweck der Verarbeitung und Löschung der Daten	unverändert
(1) Die nach § 15d des Wehrpflichtgesetzes und den §§ 31a und 31b dieses Gesetzes erhobenen Daten dürfen durch die Bundesagentur für Arbeit ausschließlich zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz verarbeitet werden.	
(2) Die nach § 15d des Wehrpflichtgesetzes und den §§ 31a und 31b dieses Gesetzes erhobenen Daten einer Person sind zu löschen, wenn die jeweilige Person das in § 31a Absatz 1 oder 2 genannte Lebensjahr vollendet hat.	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
(3) Die nach § 15d des Wehrpflichtgesetzes und den §§ 31a und 31b dieses Gesetzes erhobenen Daten einer Person sind nach Beendigung des Verteidigungsfalls oder eines Falls nach Maßgabe von Artikel 80a Absatz 1 des Grundgesetzes zu löschen, soweit diese nicht für aufgrund dieses Gesetzes begründete individuelle Rechtsverhältnisse weiter erforderlich sind.“	
5. Die Überschrift des bisherigen Sechsten Abschnitts wird durch die folgende Überschrift ersetzt:	5. u n v e r ä n d e r t
„Siebter Abschnitt	
Schlussvorschriften“.	
6. § 38 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:	6. u n v e r ä n d e r t
„(1) Für Arbeitnehmer bei der Bundeswehr und den verbündeten Streitkräften sowie bei Gesellschaften im Sinne von § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a und bei sonstigen Unternehmen im Sinne von § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1b, deren Leistungserbringung im Rahmen von Vertragsverhältnissen zur Versorgung der Bundeswehr und der verbündeten Streitkräfte erforderlich ist, gelten § 7 Absatz 1, § 9 Absatz 1 und 2 sowie § 32 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 4 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Agentur für Arbeit die vom Bundesministerium der Verteidigung durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle tritt.“	
Artikel 14	Artikel 14
Änderung der Ersten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung	u n v e r ä n d e r t
Die Erste Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung vom 1. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1945), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 23) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	
In § 7 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „2801, 2802 und 3101“ durch die Angabe „2801 und 2802“ ersetzt.	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
Artikel 15	Artikel 15
Änderung der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung	Änderung der Zweiten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung
Die Zweite Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung vom 1. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1950), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 23) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	Die Zweite Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung vom 1. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1950), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 22. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 23) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
§ 4 wird wie folgt geändert:	§ 4 wird wie folgt geändert:
1. In Satz 1 werden die Angabe „§ 58c“ durch die Angabe „§ 58b“ und die Angabe „für die Übersendung von Informationsmaterial“ durch die Angabe „für die Übersendung von Informationsmaterial über Tätigkeiten in den Streitkräften“ ersetzt.	1. In Satz 1 wird die Angabe „für die Übersendung von Informationsmaterial“ durch die Angabe „für die Übersendung von Informationsmaterial über Tätigkeiten in den Streitkräften“ ersetzt.
2. Satz 2 wird gestrichen.	2. u n v e r ä n d e r t
Artikel 16	Artikel 16
Änderung der Bundesmeldedatendigitalisierungsverordnung	u n v e r ä n d e r t
Die Bundesmeldedatendigitalisierungsverordnung vom 20. April 2022 (BGBl. I S. 683), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 22. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 23) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	
1. § 7 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:	
a) In Nummer 26 wird die Angabe „3002,“ durch die Angabe „3002.“ ersetzt.	
b) Nummer 27 wird gestrichen.	
2. In § 8 Absatz 1 Satz 1 in der Angabe vor Nummer 1 und in Nummer 1, in Absatz 2 in der Angabe vor Nummer 1 und in Nummer 1 sowie in Absatz 3 wird jeweils die Angabe „§ 36 Absatz 2,“ gestrichen.	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
<i>Artikel 17</i>	Artikel 17 entfällt
Wehrpflichtsoldgesetz	
(WPfISG)	
<i>Inhaltsübersicht</i>	
<i>Abschnitt 1</i> <i>Allgemeine Vorschriften</i>	
§ 1 <i>Anwendungsbereich</i>	
§ 2 <i>Anspruch auf Wehrpflichtsold</i>	
§ 3 <i>Anwendung von Vorschriften des Bundesbe- soldungsgesetzes</i>	
<i>Abschnitt 2</i> <i>Geldbezüge</i>	
§ 4 <i>Wehrpflichtsoldgrundbetrag, Kinderzuschlag</i>	
§ 5 <i>Erstattung der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Angehörige</i>	
§ 6 <i>Anpassung des Wehrpflichtsolds</i>	
§ 7 <i>Entlassungsgeld</i>	
§ 8 <i>Vergütung für herausgehobene Funktionen</i>	
§ 9 <i>Vergütung für besondere Erschwernisse</i>	
§ 10 <i>Vergütung für besondere zeitliche Belastun- gen</i>	
§ 11 <i>Auslandsverwendungszuschlag</i>	
§ 12 <i>Kaufkraftausgleich</i>	
§ 13 <i>Wehrdienstzuschlag</i>	
§ 14 <i>Verpflichtungszuschlag</i>	
<i>Abschnitt 3</i> <i>Sachbezüge</i>	
§ 15 <i>Unterkunft</i>	
§ 16 <i>Dienstkleidung und Ausrüstung</i>	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
§ 17 <i>Heilfürsorge</i>	
§ 18 <i>Verpflegung, Verpflegungsgeld</i>	
<i>Anlage</i>	
<i>A b s c h n i t t 1</i>	
<i>Allgemeine Vorschriften</i>	
§ 1	
<i>Anwendungsbereich</i>	
(1) <i>Wehrpflichtsold erhalten Soldaten, die Wehrdienst aufgrund der §§ 5 und 6a des Wehrpflichtgesetzes leisten.</i>	
(2) <i>Zum Wehrpflichtsold gehören folgende Geldbezüge:</i>	
1. <i>Wehrpflichtsoldgrundbetrag,</i>	
2. <i>Kinderzuschlag</i>	
3. <i>Doppelter Wehrpflichtsoldgrundbetrag,</i>	
4. <i>Erstattung der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Angehörige,</i>	
5. <i>Entlassungsgeld,</i>	
6. <i>Vergütung für herausgehobene Funktionen,</i>	
7. <i>Vergütung für besondere Erschwernisse,</i>	
8. <i>Vergütung für besondere zeitliche Belastungen,</i>	
9. <i>Auslandsverwendungszuschlag,</i>	
10. <i>Wehrdienstzuschlag,</i>	
11. <i>Verpflichtungszuschlag.</i>	
(3) <i>Zum Wehrpflichtsold gehören ferner folgende Sachbezüge:</i>	
1. <i>Unterkunft,</i>	
2. <i>Dienstkleidung und Ausrüstung,</i>	
3. <i>Heilfürsorge,</i>	
4. <i>Verpflegung.</i>	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
§ 2	
Anspruch auf Wehrpflichtsold	
<i>Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, besteht der Anspruch auf Wehrpflichtsold für die Zeit vom Tag des Dienstantritts bis zum Ablauf des Tages, an dem das Wehrdienstverhältnis endet.</i>	
§ 3	
Anwendung von Vorschriften des Bundesbesoldungsgesetzes	
<i>(1) § 3 Absatz 3 bis 6 sowie die §§ 9, 9a, 11, 12, 17, 17a und 42b des Bundesbesoldungsgesetzes gelten entsprechend.</i>	
<i>(2) Sofern dieses Gesetz auf Leistungen nach dem Bundesbesoldungsgesetz Bezug nimmt und diese Leistungen nach Besoldungsgruppen differenziert sind, gilt folgende Zuordnung:</i>	
<i>1. die Wehrpflichtsoldgruppen 1 und 2 entsprechen der Besoldungsgruppe A 3,</i>	
<i>2. die Wehrpflichtsoldgruppen 3 und 4 entsprechen der Besoldungsgruppe A 4,</i>	
<i>3. die Wehrpflichtsoldgruppe 5 entspricht der Besoldungsgruppe A 5.</i>	
A b s c h n i t t 2	
G e l d b e z ü g e	
§ 4	
Wehrpflichtsoldgrundbetrag, Kinderzuschlag	
<i>(1) Die Höhe des Wehrpflichtsoldgrundbetrages richtet sich nach Spalte 3 der Anlage.</i>	
<i>(2) Der Wehrpflichtsoldgrundbetrag erhöht sich für jedes Kind, für das dem Soldaten Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz zusteht oder ohne Berücksichtigung der §§ 64 und 65 des Einkommensteuergesetzes oder der §§ 3 und 4 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen würde, um einen monatlichen Zuschlag. Die Höhe des Zuschlags richtet sich nach Spalte 4 der Anlage.</i>	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
(3) Soldaten, die an einer allgemeinen Verwendung im Ausland im Sinne des § 52 Absatz 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes teilnehmen, erhalten den doppelten Wehrpflichtsoldgrundbetrag unter den gleichen Voraussetzungen, unter denen Besoldungsempfängern an demselben Dienort Auslandsdienstbezüge nach § 52 des Bundesbesoldungsgesetzes zustehen.	
§ 5	
Erstattung der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung für Angehörige	
Für Personen ohne eigenes Einkommen, die nach § 4 der Bundesbeihilfeverordnung in Verbindung mit § 31 Absatz 2 des Soldatengesetzes berücksichtigungsfähig wären, wenn der Soldat Soldat auf Zeit wäre, werden dem Soldaten die Beiträge zu einer gesetzlichen oder privaten Kranken- und Pflegeversicherung bis zur Höhe des Basistarifs ohne Zusatzbeiträge erstattet.	
§ 6	
Anpassung des Wehrpflichtsolds	
Im Fall der Besoldungsanpassung nach § 14 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes erhöhen oder verringern sich der Wehrpflichtsoldgrundbetrag und der Kinderzuschlag im gleichen Umfang, um den das Grundgehalt und der Familienzuschlag für einen dienstgradgleichen Soldaten erhöht oder verringert werden. Das Bundesministerium der Verteidigung macht die jeweils geltenden Monatsbeträge im Bundesgesetzblatt bekannt.	
§ 7	
Entlassungsgeld	
(1) Soldaten, die mehr als sechs Monate Wehrdienst leisten, erhalten bei der Entlassung ein Entlassungsgeld. Als Entlassung gilt auch der Eintritt in ein Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes.	
(2) Das Entlassungsgeld beträgt für jeden vollen Monat des Wehrdienstes mit Anspruch auf Wehrpflichtsold 100 Euro.	
(3) Bei der Berechnung des Entlassungsgelds bleibt die Zeit der Verlängerung des Wehrdienstes we-	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
<i>gen stationärer truppenärztlicher Behandlung (§ 75 Absatz 6 des Soldatengesetzes) unberücksichtigt.</i>	
<i>(4) Soldaten erhalten kein Entlassungsgeld, wenn sie</i>	
<i>1. entlassen werden</i>	
<i>a) nach § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5, Nummer 6 oder Nummer 10 des Soldatengesetzes, sofern sie ihre Dienstunfähigkeit vorsätzlich herbeigeführt haben, oder</i>	
<i>b) nach § 75 Absatz 2 Nummer 2 oder Nummer 3 des Soldatengesetzes,</i>	
<i>2. nach § 76 des Soldatengesetzes aus der Bundeswehr ausgeschlossen werden.</i>	
<i>§ 8</i>	
<i>Vergütung für herausgehobene Funktionen</i>	
<i>(1) Soldaten, die mehr als sechs Monate Wehrdienst geleistet haben, erhalten für die Dauer der Wahrnehmung einer herausgehobenen Funktion eine widerrufliche Vergütung unter den gleichen Voraussetzungen, unter denen Besoldungsempfängern eine Stellenzulage im Sinne des § 42 Absatz 1 und 3 des Bundesbesoldungsgesetzes zusteht.</i>	
<i>(2) Die Höhe der Vergütung entspricht 70 Prozent der Beträge der jeweiligen Stellenzulage nach Anlage IX des Bundesbesoldungsgesetzes.</i>	
<i>§ 9</i>	
<i>Vergütung für besondere Erschwernisse</i>	
<i>(1) Soldaten erhalten zur Abgeltung besonderer Erschwernisse eine widerrufliche Vergütung unter den gleichen Voraussetzungen, unter denen Besoldungsempfängern eine Erschweriszulage nach § 47 des Bundesbesoldungsgesetzes zusteht.</i>	
<i>(2) Die Höhe der Vergütung beträgt 70 Prozent der entsprechenden Zulagen nach der auf Grund des § 47 des Bundesbesoldungsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung. Abweichend von Satz 1 beträgt die Vergütung 100 Prozent, wenn sie für Besoldungsempfänger nicht steuerpflichtig ist.</i>	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
§ 10	
Vergütung für besondere zeitliche Belastungen	
(1) Soldaten erhalten eine Vergütung für jede Dienstleistung, für die Besoldungsempfängern unter gleichen Voraussetzungen und im gleichen Umfang nach den §§ 50 bis 50b und 50d des Bundesbesoldungsgesetzes und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen eine Vergütung gewährt wird.	
(2) Die Höhe der Vergütung entspricht 70 Prozent der Leistungen, die dienstgradgleichen Soldaten auf Zeit gewährt werden.	
§ 11	
Auslandsverwendungszuschlag	
Soldaten, die an einer besonderen Verwendung im Ausland im Sinne des § 56 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes teilnehmen, erhalten einen Auslandsverwendungszuschlag unter den gleichen Voraussetzungen, in der gleichen Höhe und in dem gleichen Umfang wie Besoldungsempfänger. § 56 des Bundesbesoldungsgesetzes und die dazu erlassene Rechtsverordnung gelten entsprechend.	
§ 12	
Kaufkraftausgleich	
Geldbezüge nach den §§ 4, 8 bis 10 sowie § 18 Absatz 2 unterliegen dem Kaufkraftausgleich unter den gleichen Voraussetzungen und in demselben Umfang, in denen Besoldungsempfängern ein Kaufkraftausgleich nach § 55 des Bundesbesoldungsgesetzes gewährt wird.	
§ 13	
Wehrdienstzuschlag	
(1) Soldaten, die freiwillig den Grundwehrdienst nach § 6a des Wehrpflichtgesetzes verlängern, erhalten für jeden Monat des freiwillig verlängerten Wehrdienstes einen Wehrdienstzuschlag in Höhe von 150 Euro.	
(2) Der Zuschlag wird mit dem Wehrpflichtsold gezahlt.	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
§ 14	
Verpflichtungszuschlag	
(1) Soldaten, die sich spätestens bis Ende des sechsten Monats ihrer Dienstzeit mit der Möglichkeit des Widerrufs verpflichtet haben, für mindestens vier Jahre Wehrdienst als Soldat auf Zeit zu leisten, haben Anspruch auf einen Verpflichtungszuschlag nach den folgenden Absätzen.	
(2) Der Verpflichtungszuschlag beträgt für jeden vollen Monat mit Anspruch auf Wehrpflichtsold vom Tag der Abgabe der Verpflichtungserklärung bis zum Tag vor Wirksamwerden der Ernennung zum Soldaten auf Zeit 700 Euro.	
(3) Der Verpflichtungszuschlag wird nach der Ernennung zum Soldaten auf Zeit gezahlt. Der Ernennung zum Soldaten auf Zeit steht der Eintritt in ein Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetz gleich.	
Abschnitt 3	
Sachbezüge	
§ 15	
Unterkunft	
(1) Soldaten, die auf Grund dienstlicher Anordnung verpflichtet sind, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen, wird die Unterkunft unentgeltlich bereitgestellt.	
(2) Soldaten werden die notwendigen Kosten für die Fahrten zur Unterkunft und zurück erstattet. Näheres bestimmt das Bundesministerium der Verteidigung durch Verwaltungsvorschrift.	
§ 16	
Dienstkleidung und Ausrüstung	
(1) Die Dienstkleidung und die Ausrüstung werden unentgeltlich bereitgestellt.	
(2) Soldaten, die auf dienstliche Anordnung im Dienst Zivilkleidung tragen, erhalten für deren Abnutzung eine angemessene Entschädigung. Die Höhe der	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
<i>Entschädigung bestimmt das Bundesministerium der Verteidigung durch Verwaltungsvorschrift.</i>	
§ 17	
Heilfürsorge	
<i>Soldaten haben Anspruch auf Heilfürsorge in Form der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung. § 69a des Bundesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend.</i>	
§ 18	
Verpflegung, Verpflegungsgeld	
<i>(1) Die Verpflegung wird als Gemeinschaftsverpflegung unentgeltlich bereitgestellt.</i>	
<i>(2) Soldaten, die von der Verpflichtung zur Teilnahme an der Gemeinschaftsverpflegung befreit sind oder denen die Gemeinschaftsverpflegung nicht bereitgestellt werden kann, erhalten als Verpflegungsgeld für die Tagesverpflegung den Tagessatz des nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung festgesetzten Wertes für den Sachbezug Verpflegung; als Verpflegungsgeld für eine Mahlzeit erhalten sie den entsprechenden Teilbetrag.</i>	
<i>(3) Näheres bestimmt das Bundesministerium der Verteidigung durch Verwaltungsvorschrift.</i>	
Anlage (zu § 4 Absatz 1)	

Entwurf

Wehrpflichtsoldgruppe	Dienstgrad	Wehrpflichtsoldgrundbetrag in Euro	Kinderzuschlag je Kind in Euro
1	Jäger, Panzerschütze, Panzergrenadier, Kanonier, Pionier, Panzerpionier, Funker, Schütze, Flieger, Sanitätssoldat, Matrose	850	100
2	Gefreiter	878	
3	Obergefreiter	907	
4	Hauptgefreiter	937	
5	Stabsgefreiter, Oberstabsgefreiter	968	

Beschlüsse des 12. Ausschusses

entfällt

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
<i>Artikel 18</i>	<i>Artikel 17</i>
Änderung des Einkommensteuergesetzes	Änderung des Einkommensteuergesetzes
Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 161) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 161) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
<i>1.</i> § 3 Nummer 5 wird wie folgt geändert:	§ 3 Nummer 5 wird wie folgt geändert:
<i>a)</i> In Buchstabe e wird die Angabe „des Wehrsoldgesetzes;“ durch die Angabe „des Wehrsoldgesetzes;“ ersetzt.	1. u n v e r ä n d e r t
<i>b)</i> Nach Buchstabe e wird der folgende Buchstabe f eingefügt:	2. Nach Buchstabe e wird der folgende Buchstabe f eingefügt:
„f) Zuschüsse nach § 31b des Soldatengesetzes;“.	„f) Zuschüsse nach den §§ 31b und 31c des Soldatengesetzes;“.
<i>2.</i> § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:	2. entfällt
„b) sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten befindet, die zwischen zwei Ausbildungsabschnitten oder zwischen einem Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des Wehr- oder Zivildienstes, einer vom Wehr- oder Zivildienst befreienden Tätigkeit als Entwicklungshelfer oder als Dienstleistender im Ausland nach § 14b des Zivildienstgesetzes oder der Ableistung eines freiwilligen Dienstes im Sinne des Buchstaben d liegt, oder“.	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
<i>Artikel 19</i>	<i>Artikel 18</i>
Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes	Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes
Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I S. 1434), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	Das Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 (BGBl. I S. 1434), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 72) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 27 Absatz 2 wird wie folgt geändert:	1. entfällt
a) Nach Satz 1 wird der folgende Satz eingefügt:	
„Ausgenommen von dieser Anerkennung sind Soldaten auf Zeit mit einem Dienstverhältnis von weniger als zwei Jahren.“	
b) Der neue Satz 5 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	
„Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für	
1. die Versetzung, die Übernahme und den Übertritt in den Dienst des Bundes,	
2. den Wechsel aus einem Amt der Bundesbesoldungsordnungen B, R, W oder C in ein Amt der Bundesbesoldungsordnung A,	
3. die Einstellung eines ehemaligen Beamten, Richters, Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit in ein Amt der Bundesbesoldungsordnung A sowie	
4. Soldaten auf Zeit, die ihre Dienstzeit auf mindestens zwei Jahre verlängern.“	
2. § 43a wird wie folgt geändert:	§ 43a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	1. unverändert
„Eine Prämie in Höhe von einmalig 6 000 Euro erhält, wer ein Auswahlverfahren bei den Spezialkräften der Bundeswehr für eine Verwendung im Sinne des Absatzes 1 bestanden hat und ausgebildet wird.“	
b) In Absatz 3 wird die Angabe „16 000 Euro“ durch die Angabe „8 000 Euro“ ersetzt.	2. unverändert

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
c) Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:	3. u n v e r ä n d e r t
„(4) Eine jährliche Prämie erhält, wer über sechs Jahre hinaus für Einsatzaufgaben der Spezialkräfte der Bundeswehr zur Verfügung steht. Der Zeitraum von sechs Jahren rechnet ab dem Beginn der Ausbildung für eine Verwendung nach Absatz 1. Der Anspruch entsteht zu Beginn des siebten oder eines jeden weiteren Jahres der Verwendung. Besteht die Verwendung aus Gründen, die der Soldat zu vertreten hat, nicht während des gesamten Jahres, steht nur der Teil der Prämie zu, der der Verwendungsdauer entspricht. Die jährliche Prämie beträgt nach einer Dienstzeit von	
1. über sechs und weniger als neun Jahren 10 000 Euro,	
2. neun und weniger als zwölf Jahren 11 000 Euro,	
3. zwölf und weniger als fünfzehn Jahren 12 000 Euro,	
4. fünfzehn Jahren und länger 13 000 Euro.“	
Artikel 20	Artikel 19
Folgeänderungen	Folgeänderungen
<i>(1) Die Soldatinnen- und Soldatenurlaubsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1997 (BGBl. I S.1134), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:</i>	(1) entfällt
<i>§ 5 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:</i>	
<i>„(1) Soldaten, die Wehrdienst nach Maßgabe des Wehrpflichtgesetzes leisten, erhalten für jeden vollen Monat ihrer Dienstzeit ein Zwölftel des Jahreserholungsurlaubs nach § 1, wenn die Dauer des ohne Unterbrechung abgeleisteten Wehrdienstes mindestens einen Monat beträgt.“</i>	
(2) Die Soldatenlaufbahnverordnung vom 28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1228, 5240), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. Dezember 2024	(1) Die Soldatenlaufbahnverordnung vom 28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1228, 5240), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. Dezember 2024

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
(BGBI. 2024 I Nr. 418) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	(BGBI. 2024 I Nr. 418) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 1 Absatz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:	§ 1 Absatz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:
„2. Soldaten, die Wehrdienst nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, 3 oder 4 des Wehrpflichtgesetzes leisten,“.	„2. Soldatinnen und Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes oder Wehrdienst nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, 3 oder 4 des Wehrpflichtgesetzes leisten,“.
2. § 48 Absatz 4 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	2. entfällt
„Für die Beförderung der Reserveoffizieranwärterinnen und Reserveoffizieranwärter, die in ein Dienstverhältnis als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit berufen worden sind, gilt § 24 Absatz 1 entsprechend.“	
3. Nach § 51 Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefügt:	3. entfällt
„(3) Auf Soldatinnen und Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung leisten, sind § 1 Absatz 1 Nummer 2 und § 48 Absatz 4 Satz 1 in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung weiter anzuwenden.“	
(3) Die WDO-Bezügeverordnung vom 17. August 2020 (BGBI. I S. 1964), die durch Artikel 4 Absatz 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 424) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	(3) entfällt
§ 1 wird wie folgt geändert:	
1. Absatz 2 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:	
„2. für Soldatinnen und Soldaten, die unbefristeten Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall leisten,	
a) die Prämie nach § 11 des Unterhaltssicherungsgesetzes,	
b) der Auslandsverwendungszuschlag nach § 18 des Unterhaltssicherungsgesetzes und	
c) der Auslandszuschlag nach § 19 des Unterhaltssicherungsgesetzes.“	
2. Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefügt:	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
„(5) Wehrpflichtsold im Sinne des § 24 der Wehrdisziplinarordnung sind für Soldaten, die Grundwehrdienst nach § 5 des Wehrpflichtgesetzes leisten oder den Grundwehrdienst nach § 6a des Wehrpflichtgesetzes freiwillig verlängern,	
1. der Wehrpflichtsoldgrundbetrag nach § 4 des Wehrpflichtsoldgesetzes,	
2. die Vergütung für herausgehobene Funktionen nach § 8 des Wehrpflichtsoldgesetzes,	
3. der Auslandsverwendungszuschlag nach § 10 des Wehrpflichtsoldgesetzes und	
4. der Wehrdienstzuschlag nach § 12 des Wehrpflichtsoldgesetzes.“	
(4) Die Wehrdisziplinarordnung vom 17. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 424) wird wie folgt geändert:	(4) entfällt
§ 24 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:	
„Die Disziplinarbuße darf den einmonatigen Betrag der Dienstbezüge, des Wehrsoldes oder des Wehrpflichtsoldes nicht überschreiten.“	
(5) Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 449) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	(5) entfällt
§ 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird durch den folgenden Buchstaben b ersetzt:	
„b) sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten befindet, die zwischen zwei Ausbildungsabschnitten oder zwischen einem Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des Wehr- oder Zivildienstes, einer vom Wehr- oder Zivildienst befreienden Tätigkeit als Entwicklungshelfer oder als Dienstleistender im Ausland nach § 14b des Zivildienstgesetzes oder der Ableistung eines freiwilligen Dienstes im Sinne des Buchstaben d liegt, oder“.	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
(6) Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), das zuletzt durch Artikel 43 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	(2) u n v e r ä n d e r t
§ 2b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:	
„4. Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz oder nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes oder Zivildienst nach dem Zivildienstgesetz geleistet hat.“	
(7) <i>Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch Artikel 60 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:</i>	(7) entfällt
1. <i>In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 459 die folgende Angabe eingefügt:</i>	
„§ 460 Übergangsregelung aus Anlass des Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes“.	
2. <i>In § 26 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „, des § 58b des Soldatengesetzes“ gestrichen.</i>	
3. <i>Nach § 459 wird der folgende § 460 eingefügt:</i>	
„§ 460	
<i>Übergangsregelung aus Anlass des Wehrdienst-Modernisierungsgesetzes</i>	
<i>Auf Soldatinnen und Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung leisten, ist § 26 Absatz 1 Nummer 2 dieses Buches in der bis einschließlich 31. Dezember 2025 geltenden Fassung weiter anzuwenden.“</i>	
(8) Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 64) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:	(3) Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 64) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. <i>In § 10 Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe „den freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „einen freiwilligen Wehrdienst“ ersetzt.</i>	1. entfällt

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
2. In § 193 Absatz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „§ 4 Abs. 1 und § 6b Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes“ durch die Angabe „§ 4 Absatz 1 und § 6a Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes“ ersetzt.	1. u n v e r ä n d e r t
3. § 204 Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen.	2. u n v e r ä n d e r t
<i>(9) Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 30. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 173) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:</i>	(9) entfällt
<i>In § 25 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe „den freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes“ durch die Angabe „einen freiwilligen Wehrdienst“ ersetzt.</i>	
<i>(10) Die Bundesbeihilfeverordnung vom 13. Februar 2009 (BGBl. I S. 326), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 6. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 92) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:</i>	(10) entfällt
<i>§ 4 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:</i>	
<i>„(2) Kinder sind berücksichtigungsfähig, wenn sie beim Familienzuschlag der beihilfeberechtigten Person nach dem Besoldungs- und Versorgungsrecht berücksichtigungsfähig sind. Dies gilt für beihilfeberechtigte Personen nach § 3, wenn</i>	
<i>1. Anspruch auf einen Auslandszuschlag nach § 53 Absatz 4 Nummer 2 und 2a des Bundesbesoldungsgesetzes besteht oder</i>	
<i>2. ein Auslandszuschlag nach § 53 Absatz 4 Nummer 2 und 2a des Bundesbesoldungsgesetzes nur deshalb nicht gezahlt wird, weil im Inland ein Haushalt eines Elternteils besteht, der für das Kind sorgeberechtigt ist oder war.</i>	
<i>Befinden sich Kinder nach Vollendung des 25. Lebensjahres noch in Schul- oder Berufsausbildung, so sind sie weiter berücksichtigungsfähig, wenn die Ausbildung durch einen freiwilligen Wehrdienst oder einen Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz mit einer Gesamtdauer unter zwei Jahren, einen Freiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem Jugendfreiwilligendienstgesetz oder einen vergleichbaren anerkannten Freiwilligendienst oder durch eine Tätigkeit als Entwicklungshelfer im Sinne des § 1 Absatz 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes unterbrochen oder verzögert worden ist. Die Dauer der weiteren Berücksichtigungsfähigkeit entspricht der Dauer des ab-</i>	

Entwurf	Beschlüsse des 12. Ausschusses
<i>geleisteten Dienstes, insgesamt höchstens zwölf Monate.“</i>	
(11) Die Mindestleistungsanpassungsverordnung vom 11. April 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 127) wird wie folgt geändert:	(4) u n v e r ä n d e r t
§ 2 wird durch den folgenden § 2 ersetzt:	
„§ 2	
Außerkrafttreten	
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2026 außer Kraft.“	
<i>Artikel 21</i>	Artikel 20
Inkrafttreten	Inkrafttreten
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 <i>und</i> 3 am 1. Januar 2026 in Kraft.	(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 am 1. Januar 2026 in Kraft.
(2) Artikel 5 Nummer 4 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.	(2) Artikel 5 Nummer 3 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.
(3) Artikel 5 Nummer 7 sowie Artikel 7 Nummer 10 Buchstabe c und e und Nummer 24 Buchstabe a treten mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft.	(3) Artikel 5 Nummer 6 sowie Artikel 7 Nummer 4 Buchstabe c und e und Nummer 13 Buchstabe a treten mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft.
	(4) Artikel 7 Nummer 11 tritt mit Wirkung vom 1. April 2025 in Kraft.

Bericht der Abgeordneten Diana Herbstreuth, Rüdiger Lucassen, Falko Droßmann, Niklas Wagener und Desiree Becker

A. Allgemeiner Teil

I. Überweisung

Zu Buchstabe a

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf **Drucksache 21/1853** in seiner 34. Sitzung am 16. Oktober 2025 dem Verteidigungsausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Innenausschuss, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, dem Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Haushaltsausschuss zur Mitberatung, letzterem auch gemäß § 96 GO-BT, überwiesen.

Die Unterrichtung durch die Bundesregierung auf **Drucksache 21/2581** (Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung) wurde am 5. November 2025 gemäß § 77 Absatz 3 GO-BT dem Verteidigungsausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Innenausschuss, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, dem Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Haushaltsausschuss zur Mitberatung überwiesen.

Zu Buchstabe b

Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf **Drucksache 21/1488** in seiner 21. Sitzung am 11. September 2025 dem Verteidigungsausschuss zur Beratung überwiesen.

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen

Zu Buchstabe a

Der Entwurf hat eine Reaktivierung und Modernisierung der Wehrrfassung aller wehrpflichtigen Männer, die Einführung einer auch kürzeren freiwilligen Wehrdienstleistung im Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit (Neuer Wehrdienst) sowie die verpflichtende Musterung und die Möglichkeit der verpflichtenden Einberufung zum Grundwehrdienst aufgrund einer Rechtsverordnung zum Gegenstand.

Die bislang in § 15 WPflG geregelte Erfassung als Aufgabe der Länder wird reaktiviert, aber auch modernisiert und vereinfacht. Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr wird in der Neuregelung des § 15 WPflG ermächtigt, hinsichtlich derjenigen Personen, die der Wehrpflicht unterliegen, bei deren Volljährigkeit einen umfassenderen Datenkranz abzurufen und für Aufgaben des Wehrrersatzwesens zu verarbeiten. Dagegen entfallen Übermittlungs- und Aktualisierungspflichten der Länder, wie sie in der bisherigen Fassung des § 15 WPflG vorgesehen waren. Auch die Datenaktualisierung hinsichtlich der Wehrpflichtigen erfolgt künftig durch aktiven Datenabruf von Seiten des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr.

Für wehrpflichtige Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008 soll die Befragung auf der Grundlage der wehrpflichtrechtlichen Erfassung verpflichtend sein; Personen anderen Geschlechts sowie wehrpflichtige Männer ab dem Geburtsjahrgang 2001 erhalten auf der Grundlage von § 58c SG Informationen und einen Online-Fragebogen, der inhaltlich im Wesentlichen der Bereitschaftserklärung nach § 15a WPflG entspricht, und sind eingeladen, die Fragen freiwillig zu beantworten und damit ihr Interesse an einem Dienst in der Bundeswehr zu bekunden.

Darüber hinaus werden auch frühere Jahrgänge auf Grundlage von § 15 Absatz 1 WPflG flächendeckend erfasst, so dass auf die Daten aller Wehrpflichtigen zurückgegriffen werden kann. Auch sie sollen sukzessive gezielt angesprochen und über die Tätigkeit der Streitkräfte informiert werden. Diese Jahrgänge bilden ebenfalls ein Potential, um den auf Freiwilligkeit basierenden Aufwuchs zu gewährleisten.

Wehrpflichtige Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008 werden zudem verpflichtet, sich mustern zu lassen. Dadurch soll ein konkreteres Lagebild über die Verfügbarkeit und Fähigkeiten der Wehrpflichtigen gewonnen werden. Mit den hiermit zur Verfügung stehenden Musterungsdaten kann bei Aktivierung der Einberufung zum Grundwehrdienst ein Zeitgewinn erzielt werden, da diese Daten dann nicht erst erhoben werden müssen. Die verpflichtenden Musterungen sollen ab dem 1. Juli 2027 erfolgen, sobald die hierfür erforderlichen Strukturen aufgebaut sein werden.

Im Übrigen werden für die Zwecke der Durchführung des Arbeitssicherstellungsgesetzes (ASG) im WPflG die notwendigen Grundlagen für die Übermittlung der Daten von Wehrpflichtigen an die Bundesagentur für Arbeit geschaffen. Im ASG werden die Grundlagen für die Übermittlung von Daten der Meldebehörden sowie der Jobcenter an die Bundesagentur für Arbeit geregelt.

Weitere Anpassungen im Zivildienstgesetz sollen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates (NKR) gemäß § 6 Absatz 1 NKR-G sowie die Stellungnahme der Bundesregierung zu der Stellungnahme des NKR sind der Bundestagsdrucksache 21/1853 als Anlagen 2 und 3 beigelegt.

Zu Buchstabe b

Die Antragstellerinnen und Antragsteller fordern, freiwilliges gesellschaftliches Engagement zu stärken und auszufinanzieren. Auf einen staatlich verordneten Zwangsdienst solle nicht gesetzt werden. Seit 2012 hätten sich neben anderen freiwilligen Diensten mehr als 490 000 junge Menschen für den Bundesfreiwilligendienst entschieden. Trotzdem gebe es immer wieder Vorstöße, um den Etat für den Bundesfreiwilligendienst zu kürzen. Demokratie brauche keine Wehrpflicht, sondern Teilhabe, Freiwilligkeit und Frieden. Der Deutsche Bundestag solle daher die Bundesregierung auffordern, bis zum 31. Dezember 2025 einen Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes vorzulegen, der Artikel 12a des Grundgesetzes streicht und die Mittel für den Bundesfreiwilligendienst, das Freiwillige Soziale Jahr, das Freiwillige Ökologische Jahr und ähnliche auf Freiwilligkeit setzende Dienste aufzustocken und damit auch die Einrichtung neuer Stellen für Bundesfreiwilligendienste zu ermöglichen.

III. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse

Zu Buchstabe a

Der **Innenausschuss** hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1853 in seiner 19. Sitzung am 3. Dezember 2025 beraten und mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke die Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung empfohlen. Zuvor wurde der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21(12)268 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke angenommen. Außerdem wurde der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21(12)271 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke angenommen.

Der **Ausschuss für Arbeit und Soziales** hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1853 in seiner 14. Sitzung am 3. Dezember 2025 beraten und mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke die Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung empfohlen. Zuvor wurde der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21(12)268 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke angenommen. Außerdem wurde der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21(12)271 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke angenommen.

Der **Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend** hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1853 in seiner 12. Sitzung am 3. Dezember 2025 beraten und mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke die Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung empfohlen. Zuvor wurde der Änderungsantrag der Fraktionen der

CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21(12)268 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke angenommen. Außerdem wurde der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21(12)271 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke angenommen.

Der **Haushaltsausschuss** hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1853 in seiner 25. Sitzung am 3. Dezember 2025 beraten und mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke die Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung empfohlen. Zudem hat er einen Bericht nach § 96 GO-BT abgegeben. Zuvor wurde der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21(12)268 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke angenommen. Außerdem wurde der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21(12)271 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD angenommen.

IV. Öffentliche Anhörung

Zu Buchstabe a

Der Verteidigungsausschuss hat in seiner 12. Sitzung am 10. November 2025 eine öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf durchgeführt. Folgende Sachverständige haben teilgenommen:

- Prof. Dr. Sönke Neitzel, Universität Potsdam
- Oberst André Wüstner, Deutscher BundeswehrVerband e. V.
- Generalleutnant a.D. Joachim Wundrak
- Generalleutnant Robert Sieger, Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr
- Quentin Gärtner, Bundesschülerkonferenz
- Daniela Broda, Deutscher Bundesjugendring e. V.

Hinsichtlich des Ergebnisses der Anhörung wird auf das Protokoll der 12. Sitzung am 10. November 2025 mit den anliegenden Stellungnahmen der Sachverständigen verwiesen.

V. Petitionen

Zu Buchstabe a

Im Zusammenhang mit der Drucksache 21/1853 lagen dem Ausschuss zwölf Petitionen auf die Zeichen Pet 4-20-07-10000-027317, Pet 4-20-14-59012-036831, Pet 4-21-14-59012-002660, Pet 4-21-14-59012-003282, Pet 4-21-14-59012-003782, Pet 4-21-14-59015-005206, Pet 4-21-14-59015-005493, Pet 4-21-14-59012-006910, Pet 4-21-14-59015-007550, Pet 4-21-14-59015-006825, Pet 4-21-14-59015-006877 und Pet 4-21-14-59012-006991 vor, zu denen der Petitionsausschuss eine Stellungnahme nach § 109 Absatz 1 Satz 2 GO-BT angefordert hat. Die Petitionen wurden in den Beratungsverlauf einbezogen.

VI. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss

Zu den Buchstaben a und b

Der Verteidigungsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1853 und den Antrag auf Drucksache 21/1488 in seiner 15. Sitzung am 3. Dezember 2025 abschließend beraten.

1. Änderungsantrag

Die Änderungen beruhen auf einem Änderungsantrag auf Ausschussdrucksache 21(12)268, den die Fraktionen der CDU/CSU und SPD in den Verteidigungsausschuss eingebracht haben und der mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke angenommen wurde.

2. Ausschussberatung

Im Verlauf der Ausschussberatung führte die **Fraktion der CDU/CSU** aus, mit dem Gesetzentwurf werde ein Freiwilliger Wehrdienst durch eine Besoldung von 2 600 Euro brutto sehr attraktiv gemacht. Zudem werde eine Verlängerung des Dienstes auf zwölf Monate mit Zuschüssen zum PKW- oder LKW-Führerschein attraktiv gestaltet. Der Freiwillige Wehrdienst werde als besonderes Zeichen staatsbürgerlichen Engagements beibehalten. Sofern der Aufwuchs nicht gelinge, habe das Parlament die Möglichkeit, mit der Bedarfswearpflicht auf einen Plan B auszuweichen. Mit der Schaffung weiterer Stellen für Freiwilligendienste könne ein besonderes Engagement für die Gesellschaft gestärkt werden. Was fehle, sei ein Konzept für den Aufwuchs insgesamt und man freue sich darauf, ein solches zeitnah vorgelegt zu bekommen. Nun gelte es, zügig Voraussetzungen für die Umsetzung des Gesetzentwurfes etwa durch moderne Musterungszentren zu schaffen und die Umsetzung parlamentarisch kontinuierlich zu begleiten.

Die **Fraktion der AfD** kritisierte, die Aufwuchspläne würden der laut der Bundesregierung bestehenden ersten kriegsrischen Bedrohungslage nicht gerecht. Sie wies darauf hin, der Gesetzentwurf könne dazu führen, dass Beschlüsse für Aufwuchspläne erst im Jahr 2029 vom Verteidigungsausschuss getroffen würden. Das Wehrdienstmodernisierungsgesetz solle zudem einen größeren Beitrag zur Bündnisverteidigung leisten. Vor diesem Hintergrund sei problematisch, dass sich die deutschen Kontakte etwa zum Pentagon verschlechterten.

Die **SPD-Fraktion** hob hervor, bei den Beratungen zum Gesetzentwurf habe es sich um Sternstunden des Parlamentarismus gehandelt, bei denen intensiv über die Verteidigungsfähigkeit auf der einen Seite und Eingriffe in die Leben junger Männer auf der anderen Seite diskutiert worden sei. Wie auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme angemahnt habe, sei wichtig, weitere Belange des Zivilschutzes zu berücksichtigen und zusätzliche Engagementmöglichkeiten zu schaffen.

Die **Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN** teilte die Aussage, dass flächendeckende verpflichtende Musterungen notwendig seien. Es sei gut, dass mit dem Gesetzentwurf und den Änderungsanträgen Klarheit darüber geschaffen werde, was die Koalitionsfraktionen wollten. Kritisiert wurde, dass die Musterungslücke, die seit Aussetzung der Wehrpflicht bestehe, nicht geschlossen werde und es hierzu keine Regelung im Gesetzentwurf gebe. Auch müsse bei den Musterungen ein modernerer Zeitgeist herrschen. Zudem müssten im Sinne einer Gesamtverteidigung zivile Aspekte mitgedacht werden. Es stelle sich daher die Frage, wie ein Aufwuchs ziviler Freiwilligendienste im Haushalt hinterlegt werden solle und ob für solche Freiwilligendienste etwa die gleiche Bezahlung wie für einen Freiwilligen Wehrdienst vorgesehen sei.

Die **Fraktion Die Linke** lehnte den Gesetzentwurf ab, da er in eine falsche Richtung gehe. Mit der Musterung und der Verpflichtung gebe es bereits zwei Zwangselemente. Das Problem der Einführung der Bestandswehrlpflicht werde mit dem Gesetzentwurf außerdem nur nach hinten verschoben, wenn sich die Zahlen der Freiwilligen Wehrdienstleistenden in den kommenden Jahren nicht verbesserten. Kritikwürdig sei außerdem, dass ein Nichterscheinen zur Musterung die Ablehnung einer Kriegsdienstverweigerung nach sich ziehe. Den Entschließungsantrag begrüßte die Fraktion, weil er zur Stärkung der Demokratie beitrage. Hier sei allerdings die Frage der Finanzierung weiterer Freiwilligendienste offen.

3. Abstimmungsergebnis

Zu Buchstabe a

Der **Verteidigungsausschuss** hat mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke beschlossen, dem Deutschen Bundestag zu empfehlen, den Gesetzentwurf auf Bundestagsdrucksache 21/1853 in geänderter Fassung anzunehmen.

Der **Verteidigungsausschuss** hat mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke beschlossen, dem Deutschen Bundestag zu empfehlen, den Entschließungsantrag auf Ausschussdrucksache 21(12)271 anzunehmen.

Zu Buchstabe b

Der **Verteidigungsausschuss** hat mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke beschlossen, dem Deutschen Bundestag zu empfehlen, den Antrag auf Bundestagsdrucksache 21/1488 abzulehnen.

B. Besonderer Teil

Soweit der Verteidigungsausschuss die unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs empfiehlt, wird auf die Begründung auf Bundestagsdrucksache 21/1853 verwiesen. Zu den vom Ausschuss empfohlenen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Fassung ist darüber hinaus Folgendes zu bemerken:

Aufbauend auf dem Gesetzentwurf der Bundesregierung konkretisieren die Änderungen das Ziel eines ambitionierten Aufwuchses der Bundeswehr.

Hierzu werden klar definierte Zielkorridore gesetzlich verankert. Grundlage bilden dabei die gegenüber der NATO zugesagten zusätzlichen Fähigkeiten, die einen Gesamtumfang von mindestens 260 000 aktiven Soldatinnen und Soldaten sowie mindestens 200 000 Reservistinnen und Reservisten erfordern.

Die parlamentarische Kontrolle wird durch eine halbjährliche Berichtspflicht des Bundesministeriums der Verteidigung gegenüber dem Deutschen Bundestag sichergestellt.

Um das von der Bundesregierung im Gesetzentwurf bereits angelegte umfassende Lagebild über die Verfügbarkeit von Wehrpflichtigen frühestmöglich zu erreichen, beginnt die verpflichtende Musterung der ab dem 1. Januar 2008 geborenen Männer mit dem Inkrafttreten des Gesetzes und wird schrittweise entsprechend dem Aufbau der Musterungskapazitäten auf den gesamten Jahrgang ausgeweitet.

Der freiwillige Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement bleibt erhalten und wird finanziell attraktiver ausgestaltet. Er kann künftig mit Verpflichtungszeiten von sechs bis elf Monaten geleistet werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich künftig bereits ab einem Jahr als Soldatin auf Zeit oder als Soldat auf Zeit zu verpflichten.

Darüber hinaus werden mit dem Ziel einer verstärkten freiwilligen Personalgewinnung gesetzliche Regelungen geschaffen, die einen Zuschuss in Höhe von bis zu 3 500 Euro für den erstmaligen Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse B oder von bis zu 5 000 Euro für den erstmaligen Erwerb der Fahrerlaubnis der Klasse C oder C1 ermöglichen.

Sollte sich zeigen, dass der personelle Bedarf der Bundeswehr nicht allein durch Freiwillige gedeckt werden kann, ist vorgesehen, dass der Bundestag durch Gesetz über die Einsetzung einer Bedarfswehrpflicht entscheidet. Einen Automatismus zur Aktivierung der Wehrpflicht wird es ausdrücklich nicht geben.

Im Einzelnen:

Zu Artikel 1 (Wehrpflichtgesetz)

In § 2a wird festgelegt, dass der Deutsche Bundestag über die Einsetzung einer Bedarfswehrpflicht entscheidet, insbesondere wenn die verteidigungspolitische Lage oder die Personallage der Streitkräfte dies erforderlich macht. Damit wird sichergestellt, dass der Gesetzgeber auf die Entwicklungen bei diesen beiden Parametern reagieren kann, um den notwendigen Aufwuchs der Streitkräfte zu gewährleisten.

Dieser Ansatz tritt an die Stelle der ursprünglich im Gesetzentwurf vorgesehenen Rechtsverordnung.

Das Gesetz, mit dem die Bedarfswehrpflicht angeordnet wird, soll sich für die Einberufung am konkreten Bedarf der Streitkräfte orientieren. Für den Fall, dass die Zahl der zur Verfügung stehenden Wehrpflichtigen den Bedarf überschreitet, kann auch ein Zufallsverfahren für die Auswahl vorgesehen werden, wenn alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind.

Durch den neu in § 15a Absatz 1 eingefügten Satz 2 wird zur Vereinfachung des Verfahrens gemäß § 35a des Verwaltungsverfahrensgesetzes sichergestellt, dass die Aufforderung zur Bereitschaftserklärung durch einen mittels automatisierter Einrichtungen erlassenen Verwaltungsakt erfolgen kann.

Die Änderung des § 44 Satz 2 ermöglicht es, ebenfalls zur Vereinfachung des Verfahrens, für die erste Aufforderung zur Abgabe der Bereitschaftserklärung nach § 15a Absatz 1 auf das Zustellungserfordernis zu verzichten.

Zu Artikel 3 (Soldatengesetz)

Die Gewährung eines Zuschusses für den Erwerb einer Fahrerlaubnis soll auf die Klassen C oder C1 (LKW) erweitert werden und für alle Personen gelten, die erstmalig im Jahr 2026 ihren Dienst in der Bundeswehr antreten. Dies soll durch Änderungen des § 31b sowie die Neueinfügung eines § 31c umgesetzt werden.

Der freiwillige Wehrdienst als staatsbürgerliches Engagement nach § 58b wird mit Verpflichtungszeiten von sechs bis elf Monaten beibehalten und mit einer besseren Besoldung attraktiv ausgestaltet. Hierzu wird das Wehrsoldgesetz angepasst. Eine Verpflichtungszeit ab zwölf Monaten wird im Status Soldatin auf Zeit und Soldat auf Zeit möglich sein.

Die Regelung zur freiwilligen Bereitschaftserklärung wird dahingehend ergänzt, dass mit dem Anschreiben auch ein Hinweis auf gesetzlich geregelte Freiwilligendienste erfolgt.

Durch die neu aufgenommene Regelung in § 77 Absatz 3 wird zur Sicherstellung der Datenübermittlung ein Gleichlauf mit § 15 Absatz 3 des Wehrpflichtgesetzes hergestellt.

Im neu eingefügten § 91 wird ein Aufwuchspfad für das militärische Personal mit klar definierten Zielkorridoren bis zum Jahr 2035 festgelegt. Grundlage hierfür sind die NATO-Fähigkeitsziele, zu deren Erreichung sich Deutschland verpflichtet hat. Es handelt sich jeweils um Mindestzahlen. Die Zahlen der Reservistinnen und Reservisten beziehen sich auf einplanbares Personal. § 1 des Reservistengesetzes, wonach grundsätzlich alle früheren Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr Reservistinnen und Reservisten sind, bleibt unberührt.

Zudem wird in einem neuen § 91a eine halbjährliche Berichtspflicht des Bundesministeriums der Verteidigung über die Personalentwicklung festgelegt.

Zu Artikel 5 (Wehrsoldgesetz)

Zur Steigerung der Attraktivität wird der Wehrsoldgrundbetrag für die Freiwilligen Wehrdienst Leistenden auf mindestens 2 600 Euro brutto festgelegt. Die weiteren Steigerungen werden in Anlehnung an die Besoldung dienstgradgleicher Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit gestaltet.

Zu Artikel 6 (Unterhaltssicherungsgesetz)

Die Änderungen sind erforderlich aufgrund des Wegfalls der Möglichkeit zum Erlass einer Rechtsverordnung in § 2a des Wehrpflichtgesetzes sowie als Folgeänderung zu der Streichung von Artikel 17 (Wehrpflichtsoldgesetz).

Zu Artikel 7 (Soldatenversorgungsgesetz)

Mit dem neuen Satz 2 des § 6 Absatz 1 kann freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes Leistenden sowie Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit Verpflichtungszeiten unter vier Jahren zusätzlich der frühzeitige Erwerb von Einstiegsqualifikationen auf dem Arbeitsmarkt ermöglicht werden, die als Ausgangspunkt für spätere Förderungen nach § 7 Absatz 5 bzw. von Eingliederungsmaßnahmen nach § 9 dienen sollen. Zudem werden hiermit auch kürzere Verpflichtungszeiten attraktiver gemacht.

Die Änderung in § 16 Absatz 2 ist notwendig, da im bisherigen Gesetzentwurf ungewollt die Sätze 2 bis 4 entfallen waren.

Im Zuge der Neufassung des § 90 Absatz 2 im Rahmen des Gesetzes zur weiteren Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft und zu Änderung von Vorschriften für die Bundeswehr wurde durch die Beschlussempfehlung des Verteidigungsausschusses vom 29. Januar 2025 (BT-Drs. 20/14787) der bis dahin enthaltene Satz 6 versehentlich nicht in die aktuelle Gesetzesfassung übernommen. Dieses redaktionelle Versehen wird durch den angepassten Änderungsbefehl korrigiert.

Zu Artikel 17 a. F. (Wehrpflichtsoldgesetz)

Auf die Einführung eines Wehrpflichtsoldgesetzes, mit dem die Besoldung Grundwehrdienst Leistender geregelt werden sollte, kann mit Blick auf die Änderung in § 2a des Wehrpflichtgesetzes derzeit verzichtet werden.

Zu Artikel 17 n. F. (Einkommensteuergesetz)

Die Änderung zu Nummer 1 ist eine Folgeänderung zum neu eingefügten § 31c des Soldatengesetzes zum Zuschuss für einen Lkw-Führerschein; dieser Zuschuss soll wie derjenige nach § 31b des Soldatengesetzes steuerfrei gestellt werden.

Zu Artikel 20 (Inkrafttreten)

Folgeänderung zu der mit Artikel 7 Nummer 11 erfolgenden Korrektur eines redaktionellen Versehens.

Berlin, den 3. Dezember 2025

Diana Herbstreuth
Berichterstatlerin

Rüdiger Lucassen
Berichterstatter

Falko Droßmann
Berichterstatter

Niklas Wagener
Berichterstatter

Desiree Becker
Berichterstatlerin

